



ANEXO 5

MINUTA DE CONTRATO N.º 253/2023

Edital nº 32/2026 – Concorrência Eletrônica nº 04/2026

SUMÁRIO

PREÂMBULO	4
CLÁUSULAS	5
CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES	6
CLÁUSULA SEGUNDA – NORMAS APLICÁVEIS	14
CLÁUSULA TERCEIRA – ANEXOS	15
CLÁUSULA QUARTA– INTERPRETAÇÃO	16
CLÁUSULA QUINTA – OBJETO DO CONTRATO	17
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DA CONCESSÃO	18
CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO	18
CLÁUSULA OITAVA – DA CONCESSIONÁRIA	19
CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA OU DA CONCESSÃO	20
CLÁUSULA DEZ – FINANCIAMENTOS.....	21
CLÁUSULA ONZE – BENS REVERSÍVEIS.....	23
CLÁUSULA DOZE – DESAPROPRIAÇÕES	25
CLÁUSULA TREZE – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
CLÁUSULA QUATORZE – PROJETO E OBRAS	29
CLÁUSULA QUINZE – LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.....	31
CLÁUSULA DEZESSEIS – PROTEÇÃO AMBIENTAL	32
CLÁUSULA DEZESSETE – FATOR Q E INDICADORES DE DESEMPENHO	34
CLÁUSULA DEZOITO – DIREITOS E DEVERES DO PODER CONCEDENTE	36
CLÁUSULA DEZENOVE – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE REGULADORA	38
CLÁUSULA VINTE – DIREITOS E DEVERES DA CONCESSIONÁRIA	39
CLÁUSULA VINTE E UM – DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS	44
CLÁUSULA VINTE E DOIS – REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	45
CLÁUSULA VINTE E TRÊS SISTEMA DE COBRANÇA DE TARIFA.....	45
CLÁUSULA VINTE E QUATRO – GARANTIA PÚBLICA	51
CLÁUSULA VINTE E CINCO – REAJUSTE	54
CLÁUSULA VINTE E SEIS – REVISÃO PERIÓDICA DO CONTRATO	57
CLÁUSULA VINTE E SETE – REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO	59
CLÁUSULA VINTE E OITO – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ALOCAÇÃO DE RISCOS.....	61
CLÁUSULA VINTE E NOVE – SEGUROS.....	70
CLÁUSULA TRINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	73



CLÁUSULA TRINTA E UM – CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS...	77
CLÁUSULA TRINTA E DOIS – REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	79
CLÁUSULA TRINTA E TRÊS – PENALIDADES	81
CLÁUSULA TRINTA E QUATRO – INTERVENÇÃO	90
CLÁUSULA TRINTA E CINCO – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO	92
CLÁUSULA TRINTA E SEIS – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL	93
CLÁUSULA TRINTA E SETE – ENCAMPAÇÃO	94
CLÁUSULA TRINTA E OITO – CADUCIDADE.....	96
CLÁUSULA TRINTA E NOVE – RESCISÃO	99
CLÁUSULA QUARENTA – ANULAÇÃO DA CONCESSÃO.....	100
CLÁUSULA QUARENTA E UM – FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA....	102
CLÁUSULA QUARENTA E DOIS – REVERSÃO DOS BENS REVERSÍVEIS.....	103
CLÁUSULA QUARENTA E TRÊS – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL	104
CLÁUSULA QUARENTA E QUATRO – MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS	105
CLÁUSULA QUARENTA E CINCO – COMUNICAÇÕES	109
CLÁUSULA QUARENTA E SEIS – CONTAGEM DOS PRAZOS.....	110
CLÁUSULA QUARENTA E SETE – EXERCÍCIO DE DIREITOS	110
CLÁUSULA QUARENTA E OITO – INVALIDADE PARCIAL	111
CLÁUSULA QUARENTA E NOVE – DISPOSIÇÕES FINAIS	111
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCE/SP.....	113

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI REALIZAM O MUNICÍPIO DE RIO CLARO E A _____, DESTINADO À CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, INCLUSIVE DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

PREÂMBULO

1. CONTRATANTES - Pelo presente termo de contrato que entre si realizam de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO CLARO**, Estado de São Paulo, sediado à Rua 3, n.º 945 - bairro Centro - CEP. 13500-907 - Paço Municipal - Dr. Augusto Schmidt Filho, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n.º 45.774.064/0001-88, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE ou PODER CONCEDENTE**, neste ato, representado por força do contido no Decreto n.º 12.185 de 29 de abril de 2021, pelo Eng. Sr. **LEANDRO GENISELLI - Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**, portador da Cédula de Identidade - RG. n.º _____, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º _____, e, de outro lado, a empresa _____, com sede na _____, n.º _____, bairro _____, e-mail: _____, na Cidade de _____, Estado de São Paulo - CEP. _____ - Telefone: (____) _____, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____, neste ato, representada por seu _____ - Sr. _____, portador da Cédula de Identidade - RG n.º _____ e devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º _____, doravante designada simplesmente **CONCESSIONÁRIA**, na qualidade de **INTERVENIENTE-ANUENTE**, *Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ*, fundada em 2011 e cujo protocolo de intenções foi ratificado por meio da Lei municipal n.º 4.129, de 13 de dezembro de 2010, têm entre si ajustado o presente Contrato de Concessão para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DA GESTÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE RIO CLARO**, nos termos da **Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021** e do procedimento de LICITAÇÃO sob a modalidade de **CONCORRÊNCIA N.º XX/2025**, onde resolvem celebrar o presente contrato, naquilo em que forem aplicáveis, nas condições estabelecidas no edital licitatório e neste contrato, parte integrante e indispensável do presente instrumento.

2. LOCAL E DATA - O presente contrato foi elaborado pelo Departamento de Contratos da Secretaria Municipal de Compras, aos ____ dias do mês de _____ do ano de 2026.

3. FUNDAMENTO LEGAL - O presente instrumento observa as normas do Edital nº 32/2026 – Concorrência Eletrônica nº 04/2026, da proposta vencedora do certame licitatório, será regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas e pela Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULAS

CONSIDERANDO QUE:

(i) O PODER CONCEDENTE, por interesse público e mediante LICITAÇÃO, decidiu delegar à iniciativa privada a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos e a gestão e ampliação do Aterro Sanitário do Município de Rio Claro, pelo prazo de 30 (trinta) anos, em conformidade com o art. 2º da Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021, do Município;

(ii) Em decorrência da referida LICITAÇÃO, foi adjudicado o objeto referido à CONCESSIONÁRIA, por meio de ato do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado em [●], no [●], de acordo com as exigências do Edital de n.º [●];

Assim, resolvem as Partes celebrar o presente CONTRATO de CONCESSÃO (doravante “Contrato”), de acordo com as seguintes Cláusulas e condições a seguir dispostas, bem como em conformidade com a Lei federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões), Lei federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei da PNRS) e seu decreto regulamentador (Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010); Lei federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB) e seu decreto regulamentador (Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010); a Lei estadual n.º 12.305, de 16 de março de 2006 (institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos) e seu decreto regulamentador (Decreto Federal n.º 10.936, de 12 de janeiro de 2022); Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021 (autoriza a concessão do serviço público de limpeza urbana e do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos), do Município de Rio Claro; Lei municipal n.º 4.781, de 24 de setembro de 2019 (Institui no Município de Rio Claro o Programa de Reciclagem de Resíduos produzidos pelo consumo humano e dá outras providências), do Município de Rio Claro; Decreto municipal n.º 6.823 de 31 de março de 2003; Decreto municipal n.º 13.491 de 10 de dezembro de 2024; Lei municipal n.º 5.236, de 27

de agosto de 2018 (aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico); Lei Orgânica Municipal e, subsidiariamente, com a Lei federal n.º 14.133/2021, bem como as normas técnicas pertinentes ao serviço e demais normas que regem a matéria, atualizações destas normas, sempre observado o disposto no Edital de Concorrência.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES

1.1. Além das definições utilizadas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, os termos a seguir indicados, sempre que grafados com letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

ANEXOS: documentos anexos que integram o EDITAL;

ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade do PODER CONCEDENTE conferirá à LICITANTE vencedora (ADJUDICATÁRIA) a exploração do objeto a ser contratado;

ADJUDICATÁRIA: licitante declarada vencedora da LICITAÇÃO pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, à qual tenha sido adjudicado o objeto da LICITAÇÃO;

ÁREA DA CONCESSÃO: limite territorial do MUNICÍPIO, que será atendido por meio da prestação dos SERVIÇOS, sendo admitida a destinação final a resíduos originários do território de outros Municípios, desde que contribua com a modicidade tarifária, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021, do Município de Rio Claro.

ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS: momento em que a CONCESSIONÁRIA dará início à prestação dos SERVIÇOS DA CONCESSÃO, nos termos da autorização para início da operação prevista no CONTRATO;

ATERRO SANITÁRIO: local de disposição de Resíduos Sólidos Urbanos no solo, utilizando-se de técnica que não cause danos à saúde pública e à segurança da população, minimizando os impactos ambientais, e que utiliza princípios de engenharia para confinamento dos resíduos;

ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL: ATERRO SANITÁRIO já existente, de titularidade do MUNICÍPIO, cujo uso, operação, manutenção, conservação e eventual ampliação serão outorgados à CONCESSIONÁRIA pelo prazo

remanescente de sua vida útil ou pelo PRAZO DA CONCESSÃO, o que ocorrer primeiro;

ATIVIDADES CORRELATAS: outras atividades a serem exercidas pela CONCESSIONÁRIA, como a prestação de outros serviços ou exercício de outras atividades que lhe sejam autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, e gerem RECEITAS ACESSÓRIAS. Fica, desde já, expressamente autorizada a atividade de destinação final a resíduos originários do território de outros Municípios, desde que contribua com a modicidade tarifária (art. 1º, § 2º, da Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021, do Município de Rio Claro);

BENS REVERSÍVEIS: todos os bens móveis e imóveis utilizados pela CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO que sejam necessários à continuidade da prestação dos SERVIÇOS DA CONCESSÃO, e que serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO, mediante indenização dos investimentos não amortizados à CONCESSIONÁRIA, estando excluídos os bens de uso administrativo e/ou não essenciais à execução do CONTRATO;

CADERNO DE ENCARGOS: conjunto de elementos, dados e informações técnicas e operacionais, incluindo descritivos e demais documentos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar os SERVIÇOS, constante do ANEXO 4, elaborado em consonância com o PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. O Caderno de encargos apresenta elementos para a minuta preliminar do “Regulamento da Prestação dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos e Atendimento”, no que diz respeito às exigências para a CONCESSIONÁRIA. Referida minuta poderá ser complementada posteriormente;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: Comissão de Licitação designada para a promoção desta LICITAÇÃO, incluindo a análise e o julgamento da DOCUMENTAÇÃO;

CONCESSÃO: delegação, mediante concessão de serviço público, feita pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, para a prestação dos SERVIÇOS, durante o PRAZO DA CONCESSÃO, nos termos da Lei Complementar n.º 160, de 2021, do Município de Rio Claro e legislação pertinente, do EDITAL e do CONTRATO;

CONCESSIONÁRIA: sociedade empresária que deverá ser constituída pela LICITANTE VENCEDORA para prestar os SERVIÇOS DA CONCESSÃO, nos prazos e condições definidos no EDITAL;

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico, a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, incluindo os seus ANEXOS, com a interveniência da ENTIDADE REGULADORA que regerá a CONCESSÃO, e que tem por objeto a regulação e fiscalização dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS prestados aos USUÁRIOS, nos termos da legislação aplicável, do EDITAL e deste CONTRATO, cuja minuta consta no ANEXO 5;

CONTRATO DE GESTÃO COMERCIAL: instrumento jurídico a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o DAAE como forma de regulamentar o cofaturamento da TARIFA com o pagamento pela prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, disciplinando as obrigações de cada uma das partes, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO e de seus ANEXOS;

CONTROLE SOCIETÁRIO: titularidade de direitos de sócio que assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da CONCESSIONÁRIA, assim como a utilização efetiva desse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da CONCESSIONÁRIA;

DAAE: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro;

DATA DE EFICÁCIA: data que determina o início da contagem do PRAZO DA CONCESSÃO, superadas as condições suspensivas de eficácia estipuladas no ANEXO 5 – Minuta do Contrato e ANEXOS;

DOCUMENTAÇÃO: documentação a ser entregue pelas LICITANTES nos termos do EDITAL, abrangendo a GARANTIA DA PROPOSTA, a PROPOSTA TÉCNICA, a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

DATA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: data em que as LICITANTES deverão entregar os envelopes com todos os documentos necessários para sua participação na LICITAÇÃO, nos termos fixados no EDITAL;

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: documentos relativos à qualificação jurídica, técnica, qualificação econômico-financeira, qualificação fiscal e trabalhista, e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, de acordo com o EDITAL;

EDITAL: o EDITAL de Licitação da Concorrência, incluindo os seus ANEXOS, que estabelecem os termos e condições desta LICITAÇÃO;

ENTIDADE REGULADORA: Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência Reguladora PCJ, fundada em 2011, e cujo protocolo de intenções foi ratificado por meio da Lei municipal n.º 4.129, de 13 de dezembro de 2010, bem como as alterações posteriores, que exercerá as atividades de regulação e fiscalização da CONCESSÃO, no que diz respeito à garantia de manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO, da legislação e da regulação;

FATOR Q: fator, cuja média aritmética durante o período de 12 (doze) meses será considerada no reajuste tarifário, com base nos INDICADORES DE DESEMPENHO de acordo com a qualidade do serviço prestado, nos termos do ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho;

FINANCIADOR: significa cada um dos bancos, agências multilaterais, agências de crédito à exportação, agentes fiduciários, administradores de fundos, agentes financeiros ligados ou não a fornecedores e outras entidades que, ou representem as partes credoras ou concedam financiamento à CONCESSIONÁRIA, em quaisquer das modalidades admitidas pela legislação e pelo EDITAL;

FLUXO DE CAIXA MARGINAL: processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, adotado nos casos de alterações nas obrigações contratuais e inclusão de investimentos, por meio do qual é realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando
(i) os fluxos dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição; e (ii) os fluxos das receitas marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição;

GARANTIA DA EXECUÇÃO: garantia do fiel cumprimento das obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos no CONTRATO;

GARANTIA DA PROPOSTA: garantia de cumprimento e manutenção da PROPOSTA a ser apresentada pelas LICITANTES, durante todo o período da LICITAÇÃO, nos termos do EDITAL;

GARANTIA PÚBLICA: garantia a ser prestada pelo PODER CONCEDENTE, na forma do CONTRATO, mediante recursos apartados do ICMS, IBS, ou de tributo que o substitua, para o cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme a previsto na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

GRUPO ECONÔMICO: para efeitos do EDITAL, compõem o grupo econômico da LICITANTE as sociedades coligadas, controladas ou de simples participação, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes, do Código Civil e do artigo 278, da Lei Federal n.º 6.404/76, e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores, gestores ou acionistas (com mais de 10% de participação) ou representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem econômica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de investimento, além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e política corporativa;

GESTOR DO CONTRATO: atribuição exclusiva do PODER CONCEDENTE, incluídas as atividades de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e de sanção eventualmente necessária em decorrência de descumprimentos contratuais pelo CONCESSIONÁRIA, a ser exercida por meio de equipe multidisciplinar de gestão contratual formada por técnicos na área, a serem determinados pelo PODER CONCEDENTE e informada sua composição à CONCESSIONÁRIA;

INDICADORES DE DESEMPENHO: conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do ANEXO 11, referentes às metas e aos padrões de qualidade para a prestação dos SERVIÇOS, que compõem o FATOR Q e que serão utilizados para a aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA;

INTERVENIENTE-ANUENTE: a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência Reguladora PCJ;

LICITAÇÃO: o presente procedimento administrativo, por meio do qual será selecionada a melhor proposta para o PODER CONCEDENTE com vistas à celebração do CONTRATO;

LICITANTE: empresa ou o CONSÓRCIO de empresas que apresente a DOCUMENTAÇÃO para participar desta LICITAÇÃO;

LICITANTE VENCEDORA: empresa ou o CONSÓRCIO de empresas declarado vencedor na LICITAÇÃO e que deverá constituir a CONCESSIONÁRIA para a celebração do CONTRATO;

LNSB: é a Lei Federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Básico;

MUNICÍPIO: é o Município de Rio Claro;

NOTA FINAL: somatório das notas da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA COMERCIAL, nos termos do EDITAL e seus ANEXOS;

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL: obras que serão necessárias para ampliação do ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, de forma a realizar a destinação final de resíduos de Rio Claro e de outros Municípios, nos termos do ANEXO 4 – Caderno de Encargos.

ORDEM DE SERVIÇO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE que determinará o início das obrigações relativas à elaboração de projetos, condicionada ao cumprimento das condições suspensivas da eficácia do CONTRATO;

OUTORGA: valor a ser pago pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE pelo direito de exploração dos SERVIÇOS, nos termos do CONTRATO e EDITAL;

PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA;

PLANO DE NEGÓCIOS: documento vinculante apresentado pela LICITANTE durante a LICITAÇÃO para fins de verificação da adequação da PROPOSTA COMERCIAL aos elementos e condições dispostos no EDITAL, bem como servir de referencial, sem que isso altere a matriz de risco estabelecida, para a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, nos casos em que assim dispuser o CONTRATO;

PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Rio Claro;

PODER CONCEDENTE: o Município de Rio Claro;

PRAZO DA CONCESSÃO: prazo de vigência contratual, fixado em 30 (trinta) anos a contar da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

PRESTADOR: é o Departamento Autônomo de Água e Esgoto-DAEE, prestador dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Rio Claro e que prestará à CONCESSIONÁRIA os serviços de cobrança das TARIFAS, ou outra entidade que venha a sucedê-lo.

PROPOSTA: é o conjunto de todos os documentos, a serem apresentados pelas LICITANTES, necessários e suficientes à participação na LICITAÇÃO, nos termos do EDITAL.

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta a ser oferecida pela LICITANTE, conforme modelo apresentado no ANEXO 7 - Diretrizes para Elaboração da Proposta Comercial, somado à apresentação do PLANO DE NEGÓCIOS que evidencie os cálculos dos **LICITANTES** que resultaram no valor proposto;

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta a ser oferecida pela LICITANTE, contendo os parâmetros, padrões e metodologia para exploração dos SERVIÇOS DA CONCESSÃO, de acordo com o estipulado no ANEXO 6 – Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica;

RECEITA REQUERIDA: a prevista no inciso XVIII, do art. 4º da Norma de Referência n.º 7, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA.

RECEITA REQUERIDA BRUTA: o valor de RECEITA REQUERIDA apresentado pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL;

RECEITA GG: receita com valor unitário pré-estabelecido (R\$/t), oriunda da destinação de resíduos sólidos de grandes geradores e de resíduos industriais do MUNICÍPIO;

RECEITA RPU: receita com valor unitário pré-estabelecido (R\$/t), oriunda da destinação de RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA;

RECEITAS ACESSÓRIAS: são as receitas acessórias derivadas de projetos associados ou ATIVIDADES CORRELATAS, e decorrem da exploração de atividades econômicas relacionadas tangencialmente à execução do CONTRATO DE CONCESSÃO, referidas no art. 11, da Lei Federal n.º 8.987/1995, que a CONCESSIONÁRIA poderá auferir, direta ou indiretamente, nos termos do EDITAL e do CONTRATO, em especial derivadas da destinação final de resíduos sólidos urbanos originários de outros Municípios;

RECURSOS APARTADOS: Recursos advindos da quota-parte do ICMS e, após sua substituição, da parcela do produto da arrecadação do IBS pertencente ao Município, que devem ser vinculados à CONTA GARANTIA para assegurar as obrigações do PODER CONCEDENTE.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: é o procedimento que visa recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, por fatos ocorridos durante a execução do CONTRATO que configurem riscos alocados ao PODER CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA ou, ainda, eventos que ensejem a REVISÃO ORDINÁRIA ou EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO;

RELATÓRIO DE COBRANÇA: Relatório encaminhado pelo PRESTADOR à CONCESSIONÁRIA, contendo dados sobre adimplemento e inadimplemento dos usuários, com as informações de cada um desses usuários, permitindo que o PRESTADOR exerça seu direito de cobrança judicial ou extrajudicial de valores devidos. A entrega do Relatório é condição para recebimento, pelo PRESTADOR, da remuneração pelo SERVIÇO DE COBRANÇA, acertado entre as partes;

REPRESENTANTE CREDENCIADO: é a pessoa autorizada a representar a LICITANTE em todos os atos praticados nas SESSÕES PÚBLICAS dessa LICITAÇÃO;

RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (RPU): são os resíduos originários dos serviços de varrição, capina, roçada, corte de grama, poda de arborização e atividades correlatas em vias e logradouros públicos, limpeza de feiras livres, desobstrução de bocas de lobo, poda, limpeza de praias e/ou margem de rios e córregos e outros serviços de limpeza pública urbana, de acordo com as definições do SNIS X039 e da Lei Federal n.º 12.305/2010, em seu artigo 13, inciso I, alínea b;

RESÍDUOS DOMICILIARES (RDO): são os resíduos sólidos originários de atividades domésticas em residências urbanas, bem como os resíduos produzidos em estabelecimentos comerciais, de serviços ou industriais cujas características sejam similares aos resíduos domiciliares, de acordo com as definições do SNIS X053 e da Lei Federal n.º 12.305/2010, em seu artigo 13, inciso I, alínea a);

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU): correspondem à soma dos RESÍDUOS DOMICILIARES (RDO) e os RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), nos termos do artigo 13, inciso I, alínea c, da Lei Federal n.º 12.305/2010 e classificados segundo a ABNT NBR 10004 como sendo Classe II-A;

SERVIÇOS ou SERVIÇOS DA CONCESSÃO: são os serviços que compreendem serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, inclusive a gestão e ampliação do ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL;

SISTEMA: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações e acessórios, presentes e futuros, integrantes do sistema de manejo dos resíduos sólidos urbanos, objeto da CONCESSÃO e necessários à prestação dos SERVIÇOS DA CONCESSÃO, cujos BENS REVERSÍVEIS reverterão ao PODER CONCEDENTE quando da extinção da CONCESSÃO, mediante indenização dos investimentos não amortizados à CONCESSIONÁRIA;

SISTEMA EXISTENTE: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações e acessórios integrantes do atual sistema utilizado para a prestação dos serviços públicos atinentes ao objeto da CONCESSÃO, geridos pelo PODER CONCEDENTE, a ser utilizado pela CONCESSIONÁRIA nos termos do CONTRATO;

TARIFAS: são os valores pecuniários devidos pelos USUÁRIOS e pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em razão da prestação dos serviços públicos, de acordo com a estrutura tarifária constante do ANEXO 2 – Estrutura Tarifária;

TARIFA DOMICILIAR: são os valores pecuniários devidos pelos USUÁRIOS à CONCESSIONÁRIA em razão da prestação dos serviços públicos, de acordo com a estrutura tarifária constante do ANEXO 2 – Estrutura Tarifária;

USUÁRIO: é o usuário final do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, domiciliados na ÁREA DA CONCESSÃO;

VISITA TÉCNICA: é a visita agendada à ÁREA DA CONCESSÃO para permitir aos interessados a obtenção dos subsídios técnicos que considerarem convenientes para a elaboração da PROPOSTA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – NORMAS APLICÁVEIS

2.1. O presente CONTRATO rege-se por suas Cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas normas gerais de Direito Público e, especialmente, pelas seguintes normas:

- a) Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;
- b) Lei federal n.º 11.107, de 6 de abril de 2005;
- c) Lei federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
- d) Lei federal n.º 9.074, de 7 de julho de 1995;
- e) Lei federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007;
- f) Lei federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010;

- g) Lei federal n.º 14.026, de 15 de julho de 2020;
- h) Lei federal n.º 14.133, de 10 de junho de 2021;
- i) Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;
- j) Decreto federal n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
- k) Decreto federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010;
- l) Decreto federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010;
- m) Lei estadual n.º 12.300, de 16 de março de 2006;
- n) Lei Orgânica de Rio Claro;
- o) Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021, do Município de Rio Claro;
- p) Lei municipal n.º 5.236, de 27 de agosto de 2018;
- q) Lei municipal n.º 4.781, de 24 de setembro de 2019;
- r) Decreto Municipal n.º 7.728, de 29 de agosto de 2006,
- s) Decreto Municipal n.º 12.459 de 28 de dezembro de 2021;
- t) Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ANEXOS

3.1. Integram este CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS:

- a) ANEXO 1 – Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos (e suas atualizações);
- b) ANEXO 2 – Estrutura Tarifária
- c) ANEXO 3 – Resolução ARES-PCJ n.º 370, de 21 de dezembro de 2020 (e suas atualizações)
- d) ANEXO 4 – Caderno de Encargos

- e) ANEXO 4A – Gestão do Aterro
- f) ANEXO 4B – Relatório Ambiental Preliminar - RAP
- g) ANEXO 4C - Licença Ambiental Prévia n.º 2931 de 15 de dezembro de 2023 – Ampliação do Aterro
- h) ANEXO 5A – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança
- i) ANEXO 9 – Modelo de Seguro Garantia
- j) ANEXO 10 – Modelo de Fiança Bancária
- k) ANEXO 11 - Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho
- l) ANEXO 12 – Lista de Bens Reversíveis
- m) ANEXO 13 – Matriz de Riscos
- n) ANEXO 14 – Diretrizes para Celebração do Contrato de Administração de Contas
- o) ANEXO 16 – Verificador Independente
- p) Proposta Técnica
- q) Proposta Comercial

4. CLÁUSULA QUARTA– INTERPRETAÇÃO

4.1. Em caso de divergência entre as normas previstas na legislação, no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o seguinte:

- 4.1.1.** Em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais, regulamentares e técnicas vigentes, exceto as normas legais dispositivas de direito privado;
- 4.1.2.** Em segundo lugar, as disposições constantes deste CONTRATO que tenham maior relevância na matéria em questão;
- 4.1.3.** Em terceiro lugar, as disposições constantes do EDITAL e ANEXOS, tendo prevalência as disposições do EDITAL sobre as dos ANEXOS;
- 4.1.4.** Em quarto lugar, as disposições constantes da PROPOSTA COMERCIAL e do PLANO DE NEGÓCIOS da LICITANTE VENCEDORA, desde que em conformidade com a disciplina do EDITAL;

- 4.2.** As dúvidas surgidas na aplicação deste CONTRATO, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela ENTIDADE REGULADORA, respeitada a legislação pertinente.

5. CLÁUSULA QUINTA – OBJETO DO CONTRATO

- 5.1.** O objeto do presente CONTRATO é a concessão da prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, inclusive a gestão e ampliação do ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

5.1.1. A CONCESSIONÁRIA fica autorizada a dar destinação final a resíduos originários do território de outros Municípios, desde que contribua com a modicidade tarifária (art. 1º, § 2º, da Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021, do Município de Rio Claro), obedecidas a legislação vigente e as disposições do EDITAL e deste CONTRATO.

- 5.2.** O objeto deste contrato será composto, nos termos do ANEXO 4 – Caderno de Encargos, pelas seguintes atividades:

- a) Coleta manual e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais;
- b) Coleta mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares;
- c) Implantação, manutenção, higienização e remoção dos resíduos depositados em contêineres soterrados ou semienterrados;
- d) Operação e manutenção do atual Aterro Municipal;
- e) Elaboração, execução de projeto e implantação da ampliação de aterro sanitário licenciado, para Resíduos Sólidos Urbanos, incluindo a operação e manutenção;
- f) Elaboração de estudos ambientais, projeto básico e operacional com obtenção de, no mínimo, Licença Ambiental Prévia (LP) perante órgão ambiental para implantação de unidade de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos;
- g) Implantação, operação e manutenção de estação de tratamento de efluentes líquidos (chorume) de aterro sanitário, devidamente licenciada, para atendimento, no mínimo, do art. n.º 19 A, do Decreto Estadual n.º 8.468/76, para, no mínimo, uma vazão média de 1.200 m³/mês;

- h) Elaboração de projeto, implantação e operação de usina de triagem ou reciclagem de resíduos sólidos urbanos;
- i) Elaboração de projeto, implantação e operação de unidade de compostagem para resíduos vegetais ou orgânicos;
- j) Elaboração de projetos, bem como obtenção de Licenças Ambientais para implantação ou ampliação de Aterros Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos.

- 5.3.** A forma pela qual os serviços deverão ser executados será com estrita observância ao previsto na legislação vigente, nas normas de referência a serem editadas pelos órgãos competentes e nas normas expedidas ou a serem expedidas pela ENTIDADE REGULADORA.
- 5.4.** No que não contrariar a legislação existente e as normas expedidas ou a serem expedidas pela ENTIDADE REGULADORA, a prestação deverá observar as condições e exigências do EDITAL, do ANEXO 4 - CADERNO DE ENCARGOS, do CONTRATO DE CONCESSÃO e demais ANEXOS.
- 5.5.** A edição ou modificações de normas da ENTIDADE REGULADORA sobre as condições da prestação de serviços ou sobre os requisitos para que a prestação de serviços seja tida como adequada não ensejarão reequilíbrio econômico-financeiro, devendo o concessionário assumir todos os riscos decorrentes da instituição ou alteração da regulação com este escopo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DA CONCESSÃO

- 6.1.** O PRAZO DA CONCESSÃO é de 30 (trinta) anos, contados da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, nos termos do art. 2º da Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021, do Município de Rio Claro.
- 6.2.** A DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO dar-se-á quando a CONCESSIONÁRIA receber a ORDEM DE SERVIÇO do PODER CONCEDENTE.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO

- 7.1.** O valor do presente CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, é de R\$ 232.059.034 (duzentos e trinta e dois milhões, cinquenta e nove mil

e trinta e quatro reais), na data-base de outubro de 2025, resultante do somatório dos investimentos estimados.

8. CLÁUSULA OITAVA – CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA

8.1. O capital social mínimo da CONCESSIONÁRIA deverá ser igual a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo que:

(i) Para assinatura deste CONTRATO, o capital inicial integralizado da CONCESSIONÁRIA, deverá ser de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor total.

(ii) O saldo remanescente subscrito do capital social deverá ser integralizado até o final do 2º (segundo) ano da CONCESSÃO, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

8.2. O capital social subscrito da CONCESSIONÁRIA deverá ser integralizado, em bens ou dinheiro, observadas as disposições da Lei Federal n.º 6.404/76.

8.3. A participação de capitais não nacionais na CONCESSIONÁRIA obedecerá às leis brasileiras em vigor.

8.4. O capital social da CONCESSIONÁRIA poderá ser aumentado a qualquer tempo, conforme a necessidade de aportes adicionais para a prestação dos SERVIÇOS, bem como para a exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS.

8.5. Uma vez aumentado, o capital social da CONCESSIONÁRIA poderá posteriormente ser reduzido, sem prévia aprovação do PODER CONCEDENTE, desde que observado o capital social mínimo da subcláusula 8.1.

8.6. Caso o capital social subscrito não esteja totalmente integralizado, se houver a assunção do CONTROLE SOCIETÁRIO da CONCESSIONÁRIA pelo FINANCIADOR, os antigos acionistas continuarão solidariamente responsáveis pelo valor da parcela remanescente.

8.7. Os recursos à disposição da CONCESSIONÁRIA serão aplicados exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas à CONCESSÃO, ressalvadas as aplicações financeiras.

- 8.8.** A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as regras e práticas contábeis vigentes no Brasil e com as normas societárias pertinentes.

9. CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA OU DA CONCESSÃO

- 9.1.** A CONCESSIONÁRIA deve comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE as alterações na sua composição societária existente à época de assinatura do CONTRATO, inclusive quanto aos documentos constitutivos e posteriores alterações, respeitadas as obrigações definidas no CONTRATO referentes à transferência do CONTROLE SOCIETÁRIO da CONCESSIONÁRIA.

- 9.2.** Ressalvada a hipótese de intervenção, o CONTROLE SOCIETÁRIO da CONCESSIONÁRIA somente poderá ser transferido mediante prévia anuência do PODER CONCEDENTE e depois de decorridos 5 (cinco) anos da assinatura do contrato.

- 9.2.1.** Excepcionalmente, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar a transferência do CONTROLE SOCIETÁRIO da CONCESSIONÁRIA antes de 5 (cinco) anos da assinatura do contrato se restar comprovado que a transferência é imprescindível à continuidade da CONCESSÃO.

- 9.2.2.** O PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da CONCESSIONÁRIA, manifestar-se por escrito a respeito do pedido de transferência do CONTROLE SOCIETÁRIO, autorizando-o, rejeitando-o ou formulando exigências para sua autorização, sempre de maneira fundamentada.

- 9.3.** A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou transferência direta do CONTROLE SOCIETÁRIO da CONCESSIONÁRIA, sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE e demais requisitos especificados na legislação, implicará a caducidade da CONCESSÃO.

- 9.3.1.** É dispensada a anuência prévia do PODER CONCEDENTE para qualquer alteração nos atos constitutivos da CONCESSIONÁRIA, ou na sua composição societária, que não configure alteração do seu CONTROLE SOCIETÁRIO direto ou transferência da CONCESSÃO.

9.4. Para fins de obtenção da anuência para transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou do CONTROLE SOCIETÁRIO direto da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, o pretendente à assunção da CONCESSÃO ou do CONTROLE SOCIETÁRIO da CONCESSIONÁRIA deverá:

9.4.1. Comprometer-se a cumprir todas as Cláusulas deste CONTRATO bem como as disposições constantes das normas legais, regulamentares e técnicas vigentes, inclusive as normas expedidas pela Agência Reguladora; e

9.4.2. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal estritamente necessárias à assunção dos SERVIÇOS e exigíveis em conformidade com o estágio e as condições da CONCESSÃO quando solicitada a anuência ao PODER CONCEDENTE, devendo ser levados em consideração os investimentos já realizados pela CONCESSIONÁRIA.

10. CLÁUSULA DEZ – FINANCIAMENTOS

10.1. A CONCESSIONÁRIA é a única responsável pela obtenção dos recursos financeiros necessários à execução do objeto da CONCESSÃO, podendo escolher, a seu critério e de acordo com sua própria avaliação, as modalidades e os tipos de financiamento disponíveis no mercado, em moeda nacional ou estrangeira, assumindo os riscos diretos pela liquidação de tais FINANCIAMENTOS.

10.1.1. O PODER CONCEDENTE não poderá ser obrigado a prestar qualquer garantia financeira referente aos financiamentos que vierem a ser obtidos pela CONCESSIONÁRIA, mas somente a participar como INTERVENIENTE nos respectivos contratos de financiamento celebrados pela CONCESSIONÁRIA, se assim solicitado pela instituição financiadora.

10.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor ao PODER CONCEDENTE, por conta dos financiamentos de que trata esta subcláusula, quaisquer exceções ou meios de defesa como justificativa para o descumprimento de qualquer condição estabelecida no CONTRATO, salvo se a não obtenção de financiamento decorrer de inadimplemento, pelo PODER CONCEDENTE, das obrigações previstas no CONTRATO.

10.3. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO nos contratos de FINANCIAMENTO, conforme previsto na legislação aplicável e desde que não afete a qualidade dos SERVIÇOS prestados e não cause a diminuição das suas condições econômicas, técnicas ou operacionais.

10.3.1. Consideram-se direitos emergentes da CONCESSÃO todos e quaisquer direitos, receitas e recebíveis, incluindo a receita proveniente das TARIFAS e das RECEITAS ACESSÓRIAS.

10.3.2. As RECEITAS ACESSÓRIAS poderão ser oferecidas como direitos emergentes na proporção que lhe é cabível, não abrangendo o percentual que é devido ao PODER CONCEDENTE.

10.3.3. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, em qualquer de suas modalidades, destinados a investimentos relacionados ao CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao mutuante, mediante simples notificação ao PODER CONCEDENTE, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as condições do artigo 28-A, da Lei federal n.º 8.987/95.

10.4. Na forma do artigo 27-A da Lei federal n.º 8.987/95, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar a transferência do CONTROLE SOCIETÁRIO ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA a seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, com vistas à sua reestruturação financeira e a assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS.

10.5. Para a obtenção da anuência para transferência do CONTROLE SOCIETÁRIO ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA de que trata a subcláusula 10.4, o FINANCIADOR ou garantidor deverá:

- a) atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da CONCESSÃO;
- b) prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
- c) comprometer-se a cumprir todas as Cláusulas deste CONTRATO, da legislação e regulação vigente, inclusive as normas expedidas pela ENTIDADE REGULADORA.

10.6. A assunção do CONTROLE SOCIETÁRIO ou da administração temporária autorizadas na forma da subcláusula 10.5 acima não alterará

as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus controladores perante terceiros, o PODER CONCEDENTE e os USUÁRIOS, nos termos do artigo 27-A, § 2º, da Lei federal n.º 8.987/95.

10.7. Para se configurar administração temporária da CONCESSIONÁRIA, deverão ser outorgados aos seus financiadores e garantidores os poderes previstos no artigo 27-A, § 4º, da Lei federal n.º 8.987/95, devendo o prazo ser definido pelo PODER CONCEDENTE.

10.8. Os financiadores da CONCESSÃO terão legitimidade para receber as indenizações eventualmente devidas à CONCESSIONÁRIA em razão de extinção antecipada deste CONTRATO.

10.8.1. Verificada a hipótese prevista na subcláusula 10.8.

10.8.2. a CONCESSIONÁRIA enviará comunicação prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores envolvidos e as informações e dados necessários do FINANCIADOR.

11. CLÁUSULA ONZE – BENS REVERSÍVEIS

11.1. O PODER CONCEDENTE transferirá para a CONCESSIONÁRIA no início do CONTRATO o ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, as titularidades, os direitos e obrigações referentes às providências descritas neste CONTRATO.

11.1.1. O PODER CONCEDENTE deverá elaborar relatório de vistoria dos BENS REVERSÍVEIS e apresentar à ENTIDADE REGULADORA em até 120 (cento e vinte) dias, com cópia para a CONCESSIONÁRIA.

11.1.2. Caso a CONCESSIONÁRIA discorde de informação constante no relatório elaborado pelo PODER CONCEDENTE, poderá submeter relatório à ENTIDADE REGULADORA no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

11.2. As áreas referentes à expansão do ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL são de titularidade do PODER CONCEDENTE, eventual necessidade de desapropriação correrá às suas expensas.

11.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter os BENS REVERSÍVEIS em plenas condições de uso, conservação e segurança, às suas expensas.

Para isso, deve realizar as reparações, renovações e adaptações necessárias ao bom desempenho dos SERVIÇOS, conforme estabelecido neste CONTRATO, considerando-se o desgaste natural decorrente do uso.

- 11.4.** Fica expressamente autorizada à CONCESSIONÁRIA a proposição, em nome próprio, de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSÍVEIS.
- 11.5.** É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a manutenção do registro dos BENS REVERSÍVEIS em condições atuais, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis previstas neste CONTRATO.
- 11.6.** Os BENS REVERSÍVEIS deverão constar dos registros da CONCESSIONÁRIA, de modo a permitir a sua fácil identificação pelo PODER CONCEDENTE e pela ENTIDADE REGULADORA, incluindo sua distinção em relação aos BENS PRIVADOS, observadas as normas contábeis vigentes.
- 11.7.** Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser alienados, cedidos ou, sob qualquer forma, transferidos a terceiros, sem a prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, cuja autorização dependerá da análise das razões apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e dos bens e/ou outras utilidades que serão adquiridos pela CONCESSIONÁRIA para substituir os BENS REVERSÍVEIS que vierem a ser alienados, cedidos ou transferidos.
- 11.7.1.** Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, *softwares*, benfeitorias e acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS REVERSÍVEIS indicados neste CONTRATO.
- 11.7.2.** É vedada a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia, salvo para o financiamento da sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA, mediante notificação prévia ao PODER CONCEDENTE.
- 11.7.3.** Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente sua vinculação.
- 11.8.** Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser operados, mantidos e, quando necessário, substituídos pela CONCESSIONÁRIA, de modo a assegurar sua funcionalidade ao longo da concessão. No momento da devolução ao

PODER CONCEDENTE, os bens devem estar em condições normais de uso, exceto pelo desgaste oriundo do funcionamento regular.

- 11.9.** Na hipótese de, ao longo da execução do CONTRATO, virem a ser transferidos BENS REVERSÍVEIS pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, as PARTES deverão assinar Termo de Vistoria e Transferência dos Bens e os bens deverão ser incluídos nos registros da CONCESSIONÁRIA.

12. CLÁUSULA DOZE – DESAPROPRIAÇÕES

- 12.1.** Caberá ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pela desapropriação dos bens imóveis relativos à prestação dos SERVIÇOS para ampliação do aterro sanitário do Município de Rio Claro e sua conversão em Centro de Tratamento Regional de Resíduos Sólidos.
- 12.2.** Todas as despesas decorrentes de processos de desapropriação relativas à CONCESSÃO serão de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, não cabendo à CONCESSIONÁRIA qualquer ônus relativo ao instituto.
- 12.3.** Se houver necessidade de qualquer desapropriação ou da instituição de servidões, limitações administrativas ou ocupações temporárias para a execução do objeto da CONCESSÃO, caberá à CONCESSIONÁRIA indicar, de forma justificada, ao PODER CONCEDENTE, as áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública para tais fins, cabendo ao PODER CONCEDENTE arcar com seus custos e encargos.
- 12.4.** Caso o PODER CONCEDENTE não promova as medidas que lhe competem em relação às desapropriações, servidões administrativas ou quaisquer restrições de uso de imóveis necessárias à execução dos SERVIÇOS, nos casos de desapropriações não previstas inicialmente, os prazos referentes às obrigações e o Fator Q serão revistos, desde que se demonstre que a inércia interferiu no cumprimento de obrigações e/ou INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do direito ao REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, além de não lhe serem imputadas penalidades diretamente decorrentes dessa inércia.
- 12.5.** Compete ao PODER CONCEDENTE adotar as medidas necessárias ao apoio da CONCESSIONÁRIA na manutenção da integridade dos bens e servidões administrativas, valendo-se, para tanto, do seu poder de polícia.

13. CLÁUSULA TREZE – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. Após a ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA assumirá a responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à prestação dos SERVIÇOS e fará jus ao recebimento das TARIFAS, observadas as condições previstas neste CONTRATO.

13.1.1. A emissão da ORDEM DE SERVIÇO e a consequente ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, período durante o qual a CONCESSIONÁRIA se familiarizará com as atividades e procedimentos até então adotados pelo PODER CONCEDENTE e por eventuais empresas contratadas para a execução dos SERVIÇOS, objetivando, sem causar qualquer interferência nas atividades daquela(s) empresa(s), capacitar seu pessoal para assumir a prestação dos SERVIÇOS.

13.1.2. O prazo de que trata a subcláusula acima poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, em comum acordo, quando necessário para atingir o objetivo acima referido.

13.2. A prestação dos SERVIÇOS deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável, atendendo aos INDICADORES DE DESEMPENHO que compõem o FATOR Q, ANEXO 11, previstos para a CONCESSÃO, as normas técnicas e os demais regulamentos aplicáveis, tendo sempre em vista o interesse público na obtenção de serviço adequado.

13.2.1. A prestação dos SERVIÇOS seguirá o disposto neste CONTRATO e na legislação vigente, bem como no ANEXO 4 – Caderno de Encargos, que, para fins legais, corresponde à minuta preliminar do Regulamento da Prestação dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos e Atendimento, que poderá ser complementada posteriormente pelo Titular, nos termos da referida Resolução.

13.3. Na prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade na gestão de seus negócios, investimentos, pessoal e tecnologia, e observará as prescrições do CONTRATO, da PROPOSTA TÉCNICA, da legislação específica, das normas regulamentares e das instruções e determinações do PODER CONCEDENTE e/ou da ENTIDADE REGULADORA, conforme o caso, pertinentes à prestação adequada dos SERVIÇOS.

13.4. Serviço adequado é o que satisfaz as condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das TARIFAS considerando-se:

13.4.1. Regularidade: a prestação dos SERVIÇOS nas condições estabelecidas no CONTRATO, bem como nas normas técnicas aplicáveis;

13.4.2. Continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da oferta dos SERVIÇOS, exceto nos casos previstos em lei ou no CONTRATO;

13.4.3. Eficiência: a execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos na regulamentação aplicável, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em caráter permanente, o cumprimento do CONTRATO;

13.4.4. Segurança: a execução dos SERVIÇOS com a utilização de técnicas que visem a prevenção de danos à comunidade, aos empregados da CONCESSIONÁRIA e às instalações do serviço, em condições de factibilidade econômica;

13.4.5. Atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua conservação e manutenção;

13.4.6. Generalidade: a prestação não discriminatória dos SERVIÇOS aos USUÁRIOS;

13.4.7. Cortesia na prestação dos SERVIÇOS: conferir tratamento a todos com civilidade e urbanidade;

13.4.8. Modicidade das TARIFAS a justa correlação entre os encargos da CONCESSÃO e as TARIFAS pagas pelos USUÁRIOS, mantendo-se as condições da PROPOSTA COMERCIAL.

13.5. A qualidade dos SERVIÇOS envolve a adoção de procedimentos e práticas, visando à melhoria contínua da prestação dos SERVIÇOS, não acarretando riscos à saúde pública ou à segurança da comunidade, exceto os intrínsecos à própria atividade.

13.6. A segurança envolve, ainda, práticas e medidas que deverão ser adotadas para evitar ou minimizar a exposição da comunidade a riscos ou

perigos, devido à inadequada prestação dos SERVIÇOS e à não conformidade de tais SERVIÇOS prestados, de acordo com as normas técnicas e regulamentos aplicáveis, cabendo à CONCESSIONÁRIA:

- 13.6.1.** Avisar de imediato o PODER CONCEDENTE, a ENTIDADE REGULADORA e demais autoridades competentes acerca de qualquer fato que, como resultado de suas atividades, ponham em risco a saúde e a segurança pública, devendo o aviso incluir as possíveis causas que deram origem ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas para sua solução;
 - 13.6.2.** Na ocorrência de sinistro, avisar, assim que possível, o PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA, apresentando-lhes, em um prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da sua ocorrência, um relatório detalhado sobre as causas que lhe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle;
 - 13.6.3.** Capacitar os seus empregados para prevenção e atendimento de emergências e de sinistros; e
 - 13.6.4.** Proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de emergência ou de sinistro.
- 13.7.** A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a avisar previamente ao PODER CONCEDENTE e à ENTIDADE REGULADORA acerca de quaisquer intervenções de sua responsabilidade que afetem a qualidade, a continuidade, a atualidade, a generalidade, a eficiência, a cortesia e a segurança e que atinjam ou impliquem modificação das condições de prestação dos SERVIÇOS.
- 13.8.** Quaisquer normas, regulamentos, instruções ou determinações de caráter geral e que sejam aplicáveis aos SERVIÇOS, exceto aqueles referentes à sua prestação adequada, expedidas pelo Poder Público competente, deverão ser atendidas pela CONCESSIONÁRIA, como condições implícitas do CONTRATO, observado o concomitante REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO caso comprovado o impacto à CONCESSIONÁRIA, na forma prevista no CONTRATO.
- 13.9.** Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter os níveis de qualidade e continuidade dos SERVIÇOS, aplicando-se, quando for o caso, a legislação superveniente, devendo ser respeitado o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO.

14. CLÁUSULA QUATORZE – PROJETO E OBRAS

- 14.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o Projeto Básico e o Projeto Executivos das obras necessárias à execução dos SERVIÇOS, sobretudo as de ampliação do ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL para destinação e tratamento dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS oriundos de outros municípios, tendo por base, para tanto, as disposições do EDITAL, deste CONTRATO, respectivos ANEXOS, da PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE VENCEDORA, bem como da legislação, regulação e normas de referências da ANA.
- 14.2.** Previamente ao início das obras concernentes ao objeto da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE os Projetos Básico e Executivo.
- 14.3.** A CONCESSIONÁRIA poderá, por sua conta e risco, apresentar em seus projetos suas propostas e soluções de engenharia para a melhor execução do objeto da CONCESSÃO, as quais deverão estar consonantes com a PROPOSTA TÉCNICA apresentada e com o ANEXO 4 – Caderno de Encargos.
- 14.4.** As obras necessárias à execução do objeto da CONCESSÃO poderão ser iniciadas a partir da entrega do respectivo projeto pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, conforme previsto nas subcláusulas anteriores, comprometendo-se a CONCESSIONÁRIA a empregar todos os recursos necessários para atender às obrigações previstas no CONTRATO nos prazos determinados.
- 14.5.** A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem a integral solidez e segurança das obras.
- 14.6.** O PODER CONCEDENTE terá livre acesso aos locais onde serão realizadas as obras, podendo acompanhar sua execução, com vistas especialmente a verificar o atendimento do respectivo projeto.
- 14.6.1.** O acompanhamento das obras será realizado pelo PODER CONCEDENTE, o qual poderá, às suas expensas, indicar empresa gerenciadora para assisti-lo.
- 14.7.** Ao final de cada etapa da obra, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE todos os projetos e a documentação que lhe

for concernente, incluindo, mas não se limitando, aos croquis, as *built*, manuais e demais documentos correlatos.

- 14.8.** Durante a vigência deste CONTRATO, a propriedade intelectual sobre todos os projetos e documentos relacionados às especificações técnicas dos SERVIÇOS, inclusive das obras necessárias, concebidos pela CONCESSIONÁRIA para a execução deste CONTRATO, é do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilização pela CONCESSIONÁRIA para outros fins não previstos no CONTRATO, ressalvadas as disposições das subcláusulas 42.6 e 43.1.
- 14.9.** Caso não sejam realizadas as OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, no mínimo, a 1ª etapa (de acordo com a LP emitida pela CETESB – ANEXO 4E) por culpa da CONCESSIONÁRIA, para atendimento de sua demanda, dentro do prazo do primeiro ano da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA não fará jus ao aumento da TARIFA previsto para o segundo ano da CONCESSÃO.
- 14.9.1.** Caso as OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL não sejam realizadas, por culpa da CONCESSIONÁRIA, até o final do 2º (segundo) ano da CONCESSÃO, poderá ser decretada a caducidade da CONCESSÃO, conforme a Cláusula 38, aplicando-se, ademais multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor auferido como receita da CONCESSÃO nos doze meses anteriores.
- 14.10.** A qualquer tempo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá verificar, a seu critério e interesse, a viabilidade da construção de uma usina de incineração.
- 14.11.** A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, ao PODER CONCEDENTE, PLANO DE TRABALHO no período máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do CONTRATO.
- 14.12.** O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 15 (quinze) dias após a entrega para avaliar o PLANO DE TRABALHO apresentado e, caso entenda necessário, solicitar adequações de acordo com as determinações do CONTRATO e ANEXOS.
- 14.13.** A CONCESSIONÁRIA deverá adaptar o PLANO DE TRABALHO conforme solicitações do PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias.

14.14. Após a validação do PLANO DE TRABALHO pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA iniciará a execução do PLANO DE TRABALHO em até 30 (trinta) dias, levando em consideração a data de ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS.

14.15. O PLANO DE TRABALHO deverá ser revisado tecnicamente anualmente, de modo que seja apresentado, pela CONCESSIONÁRIA, PLANO DE TRABALHO REVISADO, tendo-se como data-base para a contagem dos 12 (doze) meses a de apresentação do primeiro PLANO DE TRABALHO.

14.16. O PLANO DE TRABALHO REVISADO deverá ser submetido ao PODER CONCEDENTE observando os prazos e procedimentos descritos nessa subcláusula.

15. CLÁUSULA QUINZE – LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

15.1. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o atendimento, em tempo hábil, de todas as providências exigidas pelos órgãos competentes para a concessão das licenças, permissões ou autorizações necessárias ao pleno exercício de suas atividades, correndo por sua conta as despesas correspondentes.

15.2. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os estudos para o processo de licenciamento ambiental.

15.3. A CONCESSIONÁRIA não será penalizada pelo descumprimento e/ou pelo atraso no cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO que compõem o Fator Q e de outras obrigações do CONTRATO sob sua responsabilidade contratual em razão da demora dos órgãos públicos que resulte na não obtenção tempestiva das licenças, permissões ou autorizações necessárias ao pleno exercício de suas atividades, desde que a CONCESSIONÁRIA comprove que adotou todas as providências necessárias para tal obtenção, conforme procedimento previsto nas regras dos órgãos e autoridades competentes.

15.3.1. Na hipótese prevista na subcláusula 15.3 o PODER CONCEDENTE deferirá a prorrogação de prazos para a realização dos investimentos e aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como assegurará a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

15.4. O PODER CONCEDENTE deverá auxiliar a CONCESSIONÁRIA na obtenção das licenças, permissões ou autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades compreendidas na CONCESSÃO.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – PROTEÇÃO AMBIENTAL

16.1. Compete à CONCESSIONÁRIA, a partir da data de ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, a assunção das atividades previstas nas licenças ambientais relativas às obras e instalações necessárias à prestação dos SERVIÇOS, devendo a CONCESSIONÁRIA atender as respectivas exigências e condicionantes ambientais que não tenham sido expressamente atribuídas à responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

16.2. Competirá à CONCESSIONÁRIA, quando oportuno, providenciar a renovação das licenças ambientais necessárias à execução do objeto da CONCESSÃO, em conformidade com a legislação vigente.

16.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir a legislação vigente relativa às normas de proteção ambiental, nos termos das obrigações assumidas no CONTRATO.

16.4. A CONCESSIONÁRIA deverá se submeter às medidas adotadas pelas autoridades com poder de fiscalização de meio ambiente, no âmbito das respectivas competências.

16.5. A CONCESSIONÁRIA não terá qualquer responsabilidade pelo passivo ambiental de origem anterior à ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, estando totalmente isenta por qualquer infringência ou dano, potencial ou efetivo, decorrente de atos, fatos ou omissões ocorridas anteriormente à referida data, ainda que verificados posteriormente, salvo no que decorrer comprovadamente das obras de implantação referentes ao objeto da CONCESSÃO, de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

16.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo passivo ambiental gerado na expansão do aterro sanitário, após a DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, na hipótese de decorrer de manejo inadequado ou incorreto por parte da CONCESSIONÁRIA. Caso contrário, o passivo ambiental pós-desativação será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

16.7. Após o término do CONTRATO, a eventual expansão do aterro sanitário será BEM REVERSÍVEL, com vida útil de pelo menos 5 (cinco) anos e capacidade para atender o volume de resíduos gerados no MUNICÍPIO,

para o PODER CONCEDENTE, que assumirá a responsabilidade pelo monitoramento, manutenção e operação, com base em projeto a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA sem custos para o PODER CONCEDENTE. Esses projetos deverão ser entregues para aprovação do PODER CONCEDENTE no prazo de 6 (seis) meses anteriores ao término do PRAZO DA CONCESSÃO.

16.8. O PODER CONCEDENTE será responsável pelo passivo ambiental originado posteriormente à ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, que seja originado por atos, fatos ou omissões:

- (i) Não imputáveis à CONCESSIONÁRIA;
- (ii) Decorrentes do cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das determinações do PODER CONCEDENTE;
- (iii) Decorrentes de inadimplemento, pelo PODER CONCEDENTE ou quaisquer outras entidades municipais ou de eventuais Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrados por estes com o Ministério Público.

16.9. No caso de a CONCESSIONÁRIA vir a responder judicialmente por eventos previstos na subcláusula 16.7 deverá a CONCESSIONÁRIA denunciar a lide o PODER CONCEDENTE e/ou terceiros responsáveis pelo dano causado.

16.10. O PODER CONCEDENTE se obriga a, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento de notificação da CONCESSIONÁRIA, ressarcir a CONCESSIONÁRIA na eventualidade de vir a ser-lhe imposta qualquer sanção ou determinação com consequência pecuniária, relativa às hipóteses previstas na subcláusula 16.7, decorrente de decisão judicial ou administrativa da qual não caiba mais recurso ou meio de defesa.

16.10.1. Caso o ressarcimento previsto na subcláusula anterior venha a ser realizado com atraso, o valor devido será corrigido monetariamente e o PODER CONCEDENTE deverá arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, devendo o saldo devedor (principal e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente, *pro rata die*, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

16.10.2. Quaisquer correções monetárias que venham a ser feitas sobre o valor do ressarcimento deverão considerar a fórmula de REAJUSTE, prevista no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária.

16.10.3. Na falta de ressarcimento à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, nos termos das subcláusulas 16.10 e 16.10.1, deverá ser realizado o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

17. CLÁUSULA DEZESSETE – FATOR Q E INDICADORES DE DESEMPENHO

- 17.1.** A CONCESSIONÁRIA se obriga, nos termos e condições estipulados no CONTRATO, a cumprir todos os objetivos previstos para a CONCESSÃO, bem como a observar os INDICADORES DE DESEMPENHO para a prestação dos SERVIÇOS, que compõem o multiplicador parcial da TARIFA, descritos no ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho.
- 17.2.** A CONCESSIONÁRIA se obriga a realizar os investimentos necessários ao cumprimento das suas obrigações estabelecidas no ANEXO 4 – Caderno de Encargos, no ANEXO 6 – Proposta Técnica e nas demais disposições do CONTRATO, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção dos recursos necessários à realização de tais investimentos.
- 17.3.** Os INDICADORES DE DESEMPENHO previstos para a CONCESSÃO poderão ser revistos sempre que necessário, inclusive por alterações ou revisões no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. As atualizações e revisões dos INDICADORES DE DESEMPENHO não constituem motivo para reequilíbrio econômico-financeiro caso não instituem novas obrigações ou sejam decorrentes da aplicação de norma de referência editada pela ANA, nos termos previstos no inciso I do §1º do art. 4º-A da Lei federal n.º 9984/2000.
- 17.4.** Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA ficar impedida de atingir os INDICADORES DE DESEMPENHO, total ou parcialmente, por motivos a ela não imputáveis ou nos casos de eventos cujos riscos o CONTRATO tenha alocado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, o PODER CONCEDENTE promoverá sua adaptação, observado o interesse público, limitada à parcela dos SERVIÇOS que for a CONCESSIONÁRIA impedida de prestar, sem prejuízo de cumprimento, se for o caso, das demais disposições do CONTRATO.
- 17.5.** Os INDICADORES DE DESEMPENHO serão avaliados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na forma e com a periodicidade

descritas no ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho.

17.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, mensalmente, elaborar o relatório de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e encaminhá-los ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5 (cinco) dias úteis contados do início do mês subsequente ao da apuração, com cópia para o PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA.

17.5.2. Recebido o relatório de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para elaborar o relatório de verificação mensal e encaminhá-lo à AGÊNCIA REGULADORA, com cópia para o PODER CONCEDENTE e para a CONCESSIONÁRIA.

17.5.3. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA terão o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentar manifestação com discordâncias fundamentadas sobre o conteúdo do relatório de verificação mensal.

17.5.4. A AGÊNCIA REGULADORA decidirá de forma definitiva sobre as análises e cálculos realizados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, considerando eventuais manifestações das PARTES, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação do relatório de verificação mensal.

17.6. Quando, por motivo não imputável à CONCESSIONÁRIA, for manifestamente impossível promover a avaliação de qualquer um dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho, tal indicador não aferido será considerado como equivalente ao indicador apurado na medição imediatamente anterior.

17.6.1. Na hipótese da subcláusula 17.6, assim que for possível a avaliação do(s) indicador(es), tal avaliação passará a ser realizada, procedendo-se, no ano seguinte, às correções que forem devidas quanto àqueles meses em que a avaliação não ocorreu e em que foi adotado o indicador do ano imediatamente anterior.

17.7. O atendimento aos cronogramas será aferido pela AGÊNCIA REGULADORA, sendo que o seu não cumprimento pela

CONCESSIONÁRIA, por fatos ou atos a ela imputáveis, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis previstas neste CONTRATO.

17.7.1. Caso haja divergência quanto ao cumprimento dos cronogramas, as PARTES poderão recorrer aos mecanismos de solução de controvérsias previstos na Cláusula 44 .

17.8. Quaisquer correções monetárias que venham a ser feitas sobre o valor relativo à aplicação dos INDICADORES DE DESEMPENHO deverão considerar a fórmula de REAJUSTE das TARIFAS.

18. CLÁUSULA DEZOITO – DIREITOS E DEVERES DO PODER CONCEDENTE

18.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são direitos do PODER CONCEDENTE, na qualidade de representante dos titulares dos SERVIÇOS:

(i) Receber, na qualidade titular dos SERVIÇOS, em reversão, quando da extinção do CONTRATO, os BENS REVERSÍVEIS;

(ii) Intervir na CONCESSÃO, por indicação da ENTIDADE REGULADORA, nos casos e nas condições previstas na legislação e neste CONTRATO;

(iii) Ser integralmente indenizado por eventuais prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA em face do descumprimento deste CONTRATO.

18.2. Sem prejuízo de suas demais atribuições neste CONTRATO e na legislação aplicável, incumbe ao PODER CONCEDENTE:

(i) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais pertinentes à CONCESSÃO, zelando pela boa qualidade dos SERVIÇOS;

(ii) Determinar a instituição de CONTA DE ARRECAÇÃO das tarifas cobradas dos USUÁRIOS pelo PRESTADOR, ainda que com subsídio do PODER CONCEDENTE, nos termos do ANEXO 5 - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança;

(iii) Manter canal permanente de comunicação com a CONCESSIONÁRIA acerca das situações contingenciais ocorridas ao longo da prestação dos SERVIÇOS;

(iv) Emitir, nos prazos e termos deste CONTRATO, a ORDEM DE SERVIÇO para a ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA;

- (v) Demandar à ENTIDADE REGULADORA apoio na fiscalização e regulação dos SERVIÇOS, zelando por sua adequada prestação;
- (vi) Fiscalizar e acompanhar a execução dos SERVIÇOS e a execução do CONTRATO, visando o atendimento das normas, regulamentos e especificações, devendo intervir quando necessário a fim de assegurar sua regularidade e fiel cumprimento;
- (vii) Aplicar as penalidades previstas no CONTRATO, na legislação e regulação;
- (viii) Intervir na CONCESSÃO, ouvido a ENTIDADE REGULADORA, nos casos e nas condições previstas no CONTRATO, mediante decreto;
- (ix) Extinguir ou determinar a extinção da CONCESSÃO, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, nos casos previstos em lei e no CONTRATO, e mediante decreto, no caso de caducidade;
- (x) Garantir a desapropriação dos bens imóveis pelos quais se responsabilizar a fazê-lo, nos termos do ANEXO 4 – Caderno de Encargos;
- (xi) Sempre que demandado, manifestar-se nos prazos indicados no CONTRATO ou, quando não houver prazo fixado, em prazo razoável para não interferir no bom andamento do CONTRATO;
- (xii) Apoiar a CONCESSIONÁRIA na obtenção de declarações, autorizações e licenças, inclusive ambientais, especialmente que sejam de competência municipal;
- (xiii) Responsabilizar-se por quaisquer questões ou passivos relativos a atos ou fatos anteriores à ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, ainda que verificados após tal data, sobre os quais não poderá ser imputada responsabilidade à CONCESSIONÁRIA, salvo no que decorrer comprovadamente das obras de implantação objeto da CONCESSÃO, de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA;
- (xiv) Efetivar o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO em consonância com as normas legais, regulatórias e contratuais, por meio da celebração dos respectivos termos aditivos, sem prejuízo que o reequilíbrio seja realizado por ato administrativo da ENTIDADE REGULADORA quando se realizar por mera atualização do valor das TARIFAS;
- (xv) Autorizar a AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL;
- (xvi) Pagar à CONCESSIONÁRIA as indenizações previstas na legislação aplicável e no CONTRATO, quando devidas, decorrentes da extinção da CONCESSÃO;

(xvii) Comunicar imediatamente a CONCESSIONÁRIA sobre a citação ou intimação de qualquer ação judicial ou processo administrativo que impute responsabilidade à CONCESSIONÁRIA ou gere reflexo nos SERVIÇOS, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo;

(xviii) Ressarcir a CONCESSIONÁRIA em razão da inadimplência dos USUÁRIOS, dentro do mesmo exercício fiscal;

(xix) Vistoriar periodicamente os BENS REVERSÍVEIS, para verificar seu estado de uso e conservação, de forma a garantir que estarão em bom estado quando de sua reversão;

(xx) Os ônus decorrentes das desapropriações serão de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, e qualquer alteração desta condição deverá ser atrelada à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.

19. CLÁUSULA DEZENOVE – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE REGULADORA

19.1. Constituem direitos e deveres da ENTIDADE REGULADORA, dentre outros, o exercício das seguintes atividades:

(i) regular os serviços, editando as normas pertinentes, inclusive para disciplinar o procedimento para aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações;

(ii) monitorar os INDICADORES DE DESEMPENHO;

(iii) definir e revisar o valor das TARIFAS, de modo que assegure tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários;

(iv) assinar, como INTERVENIENTE-ANUENTE, os termos aditivos ao CONTRATO;

(v) realizar auditorias nas contas e registros contábeis da CONCESSIONÁRIA;

(vi) auditar e certificar os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, os valores amortizados e os respectivos saldos, conforme previsto no artigo 42, § 2º, da Lei federal n.º 11.445/07;

(vii) proferir decisão sobre os recursos e requerimentos que lhe sejam apresentados pelas PARTES;

(viii) manifestar-se conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pela CONCESSIONÁRIA;

(ix) assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades;

(x) emitir parecer nos casos de intervenção na CONCESSÃO, sendo responsável, ainda, por apreciar as contas prestadas pelo interventor;

(xi) exercer todas as atribuições e competências regulatórias que lhe forem afetadas por força do presente CONTRATO e da legislação específica.

19.2. As determinações que vierem a ser emitidas pela ENTIDADE REGULADORA deverão ser observadas pela CONCESSIONÁRIA.

19.3. Pelas atividades de regulação e, no que preverem as normas regulatórias, pela fiscalização dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA deverá pagar mensalmente à ENTIDADE REGULADORA a taxa de regulação e fiscalização, no valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA arrecadada no mês anterior, ou valor que o substitua, segundo atos normativos da ENTIDADE REGULADORA.

19.3.1. O primeiro pagamento da taxa de regulação deverá ser efetuado pela CONCESSIONÁRIA em até 60 (sessenta) dias, contados da data de ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS.

19.3.2. A ENTIDADE REGULADORA indicará a forma como deverá ocorrer o pagamento da taxa de regulação.

19.3.3. Na hipótese de não pagamento da taxa de regulação no prazo estipulado, a importância correspondente será acrescida em 20% (vinte por cento) e inscrita em dívida ativa e servirá de título executivo para a cobrança judicial.

19.3.4. No caso de atraso superior a um mês, a quantia devida, acrescida do valor da multa mencionada na subcláusula 19.3.3, será corrigida monetariamente com aplicação do IPCA e juros de mora de um por cento ao mês, calculados *pro rata die*.

20. CLÁUSULA VINTE – DIREITOS E DEVERES DA CONCESSIONÁRIA

20.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são direitos da CONCESSIONÁRIA:

- (i) Receber pontualmente, em periodicidade mensal, a integralidade do montante arrecadado como TARIFA pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, por meio do RELATÓRIO DE COBRANÇA, respeitadas as condições do ANEXO 5A – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança;
- (ii) A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, respeitadas as condições da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA COMERCIAL.
- (iii) Requerer que o PODER CONCEDENTE adote as medidas necessárias ao cumprimento de suas obrigações, inclusive nas desapropriações.
- (iv) Acordar com as entidades públicas competentes o uso comum do solo e do subsolo quando necessário para a prestação dos SERVIÇOS para a construção e exploração das obras;
- (v) Ser indenizada, na hipótese de ato ou omissão de responsabilidade do PRESTADOR ou do PODER CONCEDENTE, que, comprovadamente, prejudicarem ou causarem danos à CONCESSIONÁRIA.

20.2. Sem prejuízo de suas demais obrigações previstas neste CONTRATO e na legislação aplicável, incumbe à CONCESSIONÁRIA:

- (i) Cumprir e fazer cumprir as disposições do EDITAL, do CONTRATO e demais normas aplicáveis;
- (ii) Cumprir e fazer cumprir as condições estabelecidas no ANEXO 6 – Proposta Técnica;
- (iii) Cumprir e fazer cumprir as determinações do ANEXO 4 – Caderno de Encargos, considerando a prestação dos SERVIÇOS e das atividades que desses derivem, como a operação, manutenção e implantação das valas industriais já licenciadas e a operação de um triturador de poda;
- (iv) Fornecer ao PODER CONCEDENTE e à ENTIDADE REGULADORA, na forma e prazos fixados em instrumento de regulação pertinente, toda e qualquer informação disponível relativa à execução do objeto da CONCESSÃO e à prestação dos SERVIÇOS, bem como qualquer modificação ou interferência causada por si ou por terceiros;
- (v) Informar mensalmente ao PODER CONCEDENTE e à ENTIDADE REGULADORA a receita líquida obtida por meio da exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, por meio de relatório acompanhado de notas fiscais e de todos os documentos necessários para demonstração das RECEITAS

ACESSÓRIAS auferidas, permitindo a fiscalização do compartilhamento de 15% (quinze por cento) da receita líquida, nos termos deste CONTRATO;

(vi) Estabelecer e cumprir com os horários e a frequência das coletas definidos no ANEXO 6 Proposta Técnica;

(vii) Cumprir os INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSÃO previstos no ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho;

(viii) Manter atualizado, com periodicidade mínima de seis meses, o registro dos BENS REVERSÍVEIS;

(ix) Zelar pela integridade dos BENS REVERSÍVEIS, na estrita medida de sua ingerência, utilização e atuação, nos termos do CONTRATO;

(x) Fornecer todos os veículos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais necessários à execução dos SERVIÇOS, em perfeitas condições de uso, devidamente segurados, com cobertura contra danos materiais para os equipamentos e para terceiros, e danos físicos com relação aos recursos humanos envolvidos e terceiros, não podendo qualquer falta ser invocada como justificativa de atraso ou imperfeição dos SERVIÇOS;

(xi) Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigência do CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos e veículos, isentando o PODER CONCEDENTE de quaisquer reclamações, multas ou indenizações, bem como de quaisquer vínculos empregatícios;

(xii) Prestar contas a respeito dos SERVIÇOS por ela executados, por meio de envio à ENTIDADE REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE de relatórios técnicos, operacionais e financeiros, semestrais e anuais;

(xiii) Manter à disposição da ENTIDADE REGULADORA os documentos, projetos, registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras relativas à CONCESSÃO, indicando responsável técnico que manterá contato imediato para prestar quaisquer informações necessárias à fiscalização, inclusive quanto a assuntos urgentes;

(xiv) Permitir, desde que previamente avisado, que encarregados pela fiscalização do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA tenham livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações vinculadas à CONCESSÃO, desde que previamente informada a data e período da fiscalização *in loco*;

(xv) Colaborar com as autoridades públicas, nos casos de emergência ou calamidade que envolverem os SERVIÇOS, preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;

(xvi) Obter, junto às autoridades competentes, as licenças, inclusive as ambientais, necessárias à execução do objeto da CONCESSÃO e à prestação dos SERVIÇOS, sendo ainda responsável pelo pagamento dos custos correspondentes a tal obtenção;

(xvii) Comunicar ao PODER CONCEDENTE e aos órgãos competentes a respeito de ação ou omissão de que venha a ter conhecimento, que prejudique a execução do objeto da CONCESSÃO ou ações a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as providências pertinentes;

(xviii) Contratar e manter vigente a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos da Cláusula 30.

(xix) Prever nos contratos celebrados com terceiros, que sejam observadas rigorosamente as regras do EDITAL, do CONTRATO e demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, informando aos terceiros, ainda, que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o PODER CONCEDENTE;

(xx) Manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais resultantes do CONTRATO;

(xxi) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos SERVIÇOS;

(xxii) Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos BENS REVERSÍVEIS, mantendo o PODER CONCEDENTE informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;

(xxiii) Empenhar esforços para evitar transtornos à população em geral durante a prestação dos SERVIÇOS, respeitadas as posturas e normas do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA;

(xxiv) Publicar, anualmente, as suas demonstrações financeiras, nos termos previstos na legislação societária vigente;

(xxv) Elaborar CRONOGRAMA físico-financeiro de execução das obras vinculadas à CONCESSÃO e encaminhá-los ao PODER CONCEDENTE e à ENTIDADE REGULADORA para fins específicos de permitir o acompanhamento das obras;

(xxvi) Realizar a entrega formal de OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO, quando devidamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, de forma a constar no rol de BENS REVERSÍVEIS.

(xxvii) Elaborar Plano Operacional da prestação dos SERVIÇOS, de acordo com as normas de regulação vigentes e submeter à apreciação do PODER CONCEDENTE;

(xxviii) Realizar, mensalmente, o pagamento dos HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, no valor de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por ligação ativa, a ser paga pela CONCESSIONÁRIA ao PRESTADOR pela realização da cobrança pela prestação de serviços de SMRSU;

(xxix) Cumprir com os demais encargos previstos no EDITAL e neste CONTRATO; e

(xxx) Outras atribuições previstas no CONTRATO e na legislação específica.

20.3. Será obrigação da CONCESSIONÁRIA a implantação, até o 7º (sétimo ano) da CONCESSÃO, de uma Usina de Triagem ou Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos, com redução de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do volume aterrado dos resíduos recebidos do Município de Rio Claro.

20.4. Será obrigação da CONCESSIONÁRIA a destinação de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA efetivamente percebida pela CONCESSIONÁRIA no exercício fiscal anterior ao FUNDEMA – Fundo ao Desenvolvimento do Meio Ambiente, do Município de Rio Claro, repassada mensalmente.

20.5. Será obrigação da CONCESSIONÁRIA o pagamento da Taxa de Regulação e Fiscalização para a ENTIDADE REGULADORA no percentual de 0,5% (cinco décimos) sobre a base tarifária definida em resolução específica publicada pela ARES-PCJ.

20.5.1. O percentual poderá ser reduzido conforme orientação normativa da ENTIDADE REGULADORA.

20.6. A CONCESSIONÁRIA deverá promover junto ao PRESTADOR a modernização e gestão eficiente do seu SISTEMA DE CADASTRO de USUÁRIOS, desde que o custo deste desenvolvimento e contratação:

(i) seja precedido de estudo de impacto na tarifa;

(ii) tenha anuência da ENTIDADE REGULADORA, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e a modicidade tarifária.

20.7. A CONCESSIONÁRIA pagará ao MUNICÍPIO o valor fixo de R\$ 783.780,00 (setecentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta reais), a título de OUTORGA.

20.7.1. O pagamento estabelecido na subcláusula 20.7 deverá ser efetuado em parcela única, por meio da forma a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do relatório de vistoria dos BENS REVERSÍVEIS previsto na subcláusula 11.1.1;

20.7.2. O não pagamento do valor no prazo estipulado constitui inadimplemento contratual grave e sujeitará a CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação prévia:

- (i) À incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido;
- (ii) À incidência de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata die até a data do efetivo pagamento;
- (iii) À correção monetária do valor principal, com base no índice de reajuste das tarifas previsto neste Contrato; e
- (iv) À aplicação das demais sanções contratuais cabíveis, incluindo a abertura de processo para apuração de falta grave visando à declaração de caducidade da concessão.

21. CLÁUSULA VINTE E UM – DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

21.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são direitos dos USUÁRIOS:

- (i) Receber os SERVIÇOS em condições adequadas e, em contrapartida, pagar as respectivas TARIFAS;
- (ii) Receber da CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA, as informações necessárias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos;
- (iii) Receber da CONCESSIONÁRIA as informações necessárias à utilização dos SERVIÇOS.

21.2. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, constituem obrigações dos USUÁRIOS:

- (i) Levar ao conhecimento da CONCESSIONÁRIA ou da ENTIDADE REGULADORA as irregularidades das quais venham a ter conhecimento, referentes à CONCESSÃO;

(ii) Comunicar à ENTIDADE REGULADORA os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados pela CONCESSIONÁRIA ou seus prepostos na execução do CONTRATO;

(iii) Zelar pela produção racional de resíduos sólidos urbanos, buscando reutilizar e aplicar os princípios da coleta seletiva, além de colaborar com a preservação dos recursos naturais;

(iv) Quando solicitado, prestar as informações necessárias para que os SERVIÇOS possam ser prestados de forma adequada e racional, responsabilizando-se pela incorreção ou omissão;

(v) Pagar pontualmente o valor das TARIFAS devidas à CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO, o qual será objeto de cobrança pelo PRESTADOR;

(vi) Cumprir as normas de regulação e demais legislação aplicável aos SERVIÇOS.

22. CLÁUSULA VINTE E DOIS – REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

22.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada por meio de:

(i) Receitas originárias da remuneração mensal (TARIFA) paga pelo USUÁRIO, seja pessoa física ou jurídica privada, pela efetiva prestação desses serviços pela CONCESSIONÁRIA e arrecadada pelo PRESTADOR, nos termos do ANEXO 5A – Minuta de Contrato de Prestação de Serviço de Cobrança;

(ii) RECEITAS ACESSÓRIAS;

(iii) Receitas fixas pré-estabelecidas oriundas da destinação final de RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA e de resíduos sólidos industriais e de grandes geradores do Município de Rio Claro, com o valor unitário de R\$ 140,37 (cento e quarenta reais e trinta e sete centavos) por tonelada.

22.2. Tarifas

22.2.1. A partir da ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, as TARIFAS serão cobradas diretamente dos USUÁRIOS, pelo PRESTADOR.

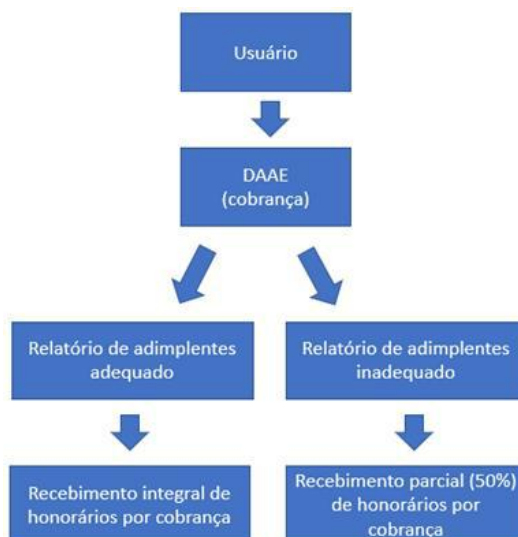
22.2.2. O PRESTADOR exercerá a cobrança dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA, pela qual receberá os HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA.

22.2.2.1. Os valores a que faça jus a CONCESSIONÁRIA deverão ser transferidos automaticamente à CONTA DE ARRECADAÇÃO.

22.2.3. Os valores devidos como HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA serão pagos integralmente a partir da entrega mensal do RELATÓRIO DE COBRANÇA do PRESTADOR à CONCESSIONÁRIA.

22.2.4. No caso de entrega do RELATÓRIO DE COBRANÇA de forma incompleta ou insuficiente, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar sua complementação em 5 (cinco) dias, cabendo ao PRESTADOR fazê-la, como condição de recebimento integral dos valores relativos aos HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA.

22.2.4.1. Decorrido o prazo mencionado na subcláusula 22.2.4, sem que o PRESTADOR tenha complementado de maneira adequada o RELATÓRIO DE COBRANÇA, os valores devidos como HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA serão pagos parcialmente, representando 50% (cinquenta por cento) do pagamento integral, conforme fluxograma abaixo:



22.2.5. A instituição financeira administradora da CONTA DE ARRECADAÇÃO exercerá a custódia dos valores até que sejam

apurados os que competem à CONCESSIONÁRIA e haja transferência definitiva destes para a CONCESSIONÁRIA.

22.2.6. Qualquer imposição de isenção parcial ou total das TARIFAS pelo PODER CONCEDENTE ou por demais autoridades públicas ensejará o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

22.2.7. As TARIFAS serão cobradas no instrumento de cobrança do abastecimento de água, enviado aos USUÁRIOS pelo PRESTADOR, nos termos do ANEXO 5A – Minuta de Contrato de Prestação de Serviço de Cobrança, que disciplinará os direitos e obrigações das PARTES com relação à utilização da base de dados cadastrais do PODER CONCEDENTE, do instrumento de faturamento e da arrecadação dos recursos, entre outros.

22.3. Fator Q

22.3.1. Os INDICADORES DE DESEMPENHO serão mensurados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE no primeiro mês subsequente à ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA.

22.3.2. A primeira apuração do FATOR Q se dará após concluídos os 12 (doze) meses de mensuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO, de maneira que os indicadores serão apurados entre o 13º e o 24º mês e aplicados à TARIFA a partir do 25º mês de operação, contados a partir da ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS.

22.3.3. A partir da primeira apuração do FATOR Q, a TARIFA passará a ser calculada aplicando-se eventual dedução decorrente da avaliação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, de acordo com as seguintes premissas:

22.3.4. Caso a CONCESSIONÁRIA atinja o valor máximo dos INDICADORES DE DESEMPENHO que compõem o FATOR Q, fará jus à integralidade da TARIFA.

22.3.5. Este valor inicial será reduzido na hipótese de deduções nos INDICADORES DE DESEMPENHO que compõem o FATOR Q, na forma disciplinada no ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho.

22.3.6. O FATOR Q será calculado pelo PODER CONCEDENTE a partir dos INDICADORES DE DESEMPENHO, de forma a permitir a análise de satisfação do PODER CONCEDENTE e dos USUÁRIOS com a prestação dos serviços, a partir da:

22.3.6.1. Verificação do cumprimento das condições de prestação de serviços previstas no ANEXO 11 - Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho e no ANEXO 6 – Proposta Técnica.

22.3.6.2. Satisfação dos USUÁRIOS, a ser medida por meio de pesquisas de opinião nas condições estabelecidas no ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho.

22.3.7. Caberá ao VERIFICADOR INDEPENDENTE a aferição do FATOR Q, de acordo com as normas editadas pela ENTIDADE REGULADORA, as quais poderão dispor, *inter alia*, sobre rito, frequência e critérios de avaliação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, desde que atendido o ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho, refletindo uma nota final cuja incidência poderá levar a uma redução de até 5% do valor da TARIFA efetiva.

22.3.8. Para fins de aplicação do FATOR Q no cálculo das TARIFAS, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá encaminhar para a ENTIDADE REGULADORA, com cópia para a CONCESSIONÁRIA, o Relatório Anual dos INDICADORES DE DESEMPENHO até o dia 31 de março.

22.3.8.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA terão o prazo de 10 (dez) dias úteis para se manifestar sobre o Relatório encaminhado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

22.3.8.2. A ENTIDADE REGULADORA terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para definir o FATOR Q em decisão administrativa sobre o Relatório encaminhado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, observando as manifestações apresentadas pelas PARTES.

22.3.8.3. As PARTES poderão recorrer da decisão da ENTIDADE REGULADORA, conforme normas regulatórias aplicáveis, sem atribuição de efeito suspensivo.

22.3.8.4. Após a decisão definitiva acerca do FATOR Q, eventuais compensações no valor da TARIFA serão realizadas no reajuste subsequente.

22.3.9. O valor devido após o resultado da avaliação referida nesta subcláusula permanecerá vigente até o resultado da avaliação anual seguinte.

22.4. Receitas Acessórias

22.4.1. A CONCESSIONÁRIA, por sua exclusiva responsabilidade, direta ou indiretamente, por intermédio de PARTES RELACIONADAS, de subsidiárias ou de terceiros subcontratados, poderá explorar fontes alternativas e complementares de receita, visando à obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS relativas aos SERVIÇOS, desde que previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

22.4.2. A CONCESSIONÁRIA, na exploração das atividades de RECEITAS ACESSÓRIAS, deverá assegurar, necessariamente, que a sua exploração (i) não ultrapasse o prazo da CONCESSÃO e que (ii) não comprometa a consecução do objeto da CONCESSÃO, nem os requisitos, as diretrizes e padrões de qualidade dos SERVIÇOS estabelecidos neste CONTRATO.

22.4.3. Constituem fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, pré-aprovadas, que poderão ser exploradas pela CONCESSIONÁRIA, desde que existentes as condições técnico-operacionais adequadas e que as novas atividades não influenciem negativamente a prestação dos SERVIÇOS:

22.4.3.1. RECEITA ACESSÓRIA por destinação de resíduos sólidos oriundos de outros Municípios, considerando um compartilhamento correspondente a 15% (quinze por cento) desta receita líquida arrecadada;

22.4.3.2. RECEITA ACESSÓRIA decorrente da valorização e do reaproveitamento de resíduos, considerando um compartilhamento correspondente a 15% (quinze por cento) desta receita líquida arrecadada;

22.4.3.3. RECEITA ACESSÓRIA decorrente de recebimento de resíduos sólidos de serviços de saúde, conforme definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; e

22.4.3.4. Outras RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes de atividades relacionadas ao EMPREENDIMENTO, mediante prévia anuência do PODER CONCEDENTE, sendo que deverão ser compartilhadas com o PODER CONCEDENTE em percentual de 15% (quinze por cento) da receita líquida auferida pela CONCESSIONÁRIA. Exemplos de atividades que podem gerar RECEITAS ACESSÓRIAS são:

- (i) Serviços de publicidade, que envolva a exploração de mídias publicitárias, em todos os formatos possíveis;
- (ii) Comercialização de resíduos recicláveis ou subprodutos resultantes do processo de tratamento e de destinação final operado pela CONCESSIONÁRIA;
- (iii) Destinação final dos resíduos sólidos de classe II-B de grandes geradores, inclusive de outros Municípios; e
- (iv) Comercialização de gás e energia.

22.4.4. Não serão consideradas RECEITAS ACESSÓRIAS aquelas decorrentes de aplicações no mercado financeiro, valores recebidos de seguros e por penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros.

22.4.5. Fica acertado que todo o material reciclável oriundo da coleta seletiva realizada será de propriedade dos catadores, das cooperativas ou das associações de catadores de materiais recicláveis, cabendo aos catadores comercializá-los por conta própria.

22.4.6. A CONCESSIONÁRIA deverá contabilizar separadamente o montante recebido a título de RECEITAS ACESSÓRIAS, devendo encaminhar ao PODER CONCEDENTE, juntamente com a memória de cálculo do compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS, relatório que contemple detalhamento dos valores obtidos, cópia das faturas, instrumentos congêneres e demais informações

necessárias ao acompanhamento da exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS.

22.4.7. No exercício do quanto previsto nesta subcláusula, a CONCESSIONÁRIA responsabilizar-se-á por todas e quaisquer infrações legais ou ofensas a regulamentação específica perante terceiros e todos os órgãos competentes de fiscalização e regulação, excluindo o PODER CONCEDENTE de qualquer demanda a respeito.

22.4.8. Fica garantido ao PODER CONCEDENTE o compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS a serem auferidas pela CONCESSIONÁRIA, nos limites estabelecidos no ANEXO 6 – Proposta Técnica.

22.4.9. Nos casos de RECEITA ACESSÓRIA proveniente da destinação de resíduos sólidos de PARTES RELACIONADAS, caberá aprovação do preço pelo PODER CONCEDENTE.

22.4.10. Os percentuais de compartilhamento serão calculados sobre o valor das RECEITAS ACESSÓRIAS líquidas, ou seja, deduzidos os impostos diretos, tais como, mas sem limitação, ISS, PIS/COFINS, ICMS, ou tributos que os substituam.

23. CLÁUSULA VINTE E TRÊS – GARANTIA PÚBLICA

23.1. Para a constituição da GARANTIA PÚBLICA, o PODER CONCEDENTE, de forma irrevogável e irretratável, até o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias previstas no presente CONTRATO, vincula em favor da CONCESSIONÁRIA os RECURSOS APARTADOS DO ICMS, ou recursos de tributo que o substitua, a serem operacionalizados por meio da CONTA GARANTIA, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO 5A – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, livre e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza, não havendo sobre eles qualquer óbice contratual, legal ou regulatório.

23.1.1. A GARANTIA PÚBLICA será composta por receitas advindas da quota-parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou tributo que o substitua.

23.2. As obrigações do PODER CONCEDENTE e as circunstâncias asseguradas pela GARANTIA PÚBLICA são:

- 23.2.1.** A cobrança das tarifas (obrigação de fazer) de SMRSU pelo PRESTADOR em conjunto com a fatura da prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- 23.2.2.** A transferência dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA a título de TARIFA, pelo PRESTADOR à CONCESSIONÁRIA;
- 23.2.3.** Outras obrigações do PRESTADOR, determinadas no ANEXO 5A – Minuta de Contrato da Prestação de Serviços de Cobrança;
- 23.2.4.** O pagamento mensal pelos serviços de destinação final dos RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) do Município de Rio Claro;
- 23.2.5.** A variação do volume de água faturado superior a 10% (dez por cento) ao mês por 3 (três meses) ou superior a 15% (quinze por cento) em um mês; e
- 23.2.6.** O inadimplemento dos USUÁRIOS, em percentual superior a 5% (cinco por cento) ao mês por 3 (três) meses ou superior a 10% (dez por cento) em um mês.
- 23.3.** Caracteriza-se o inadimplemento dos USUÁRIOS na forma descrita nessa subcláusula.
- 23.4.** As obrigações do PRESTADOR de que tratam as subcláusulas 23.2.1, 23.2.2, 23.2.3, 23.2.4, 23.2.5 e 23.2.6 serão assumidas pelo PODER CONCEDENTE no caso de mora do PRESTADOR de 3 (três) dias úteis.
- 23.4.1.** Transcorrido o prazo referido na subcláusula acima, o PODER CONCEDENTE terá 3 (três) dias úteis para realizar o pagamento à CONCESSIONÁRIA dos valores correspondentes à obrigação inadimplida pelo PRESTADOR.
- 23.4.2.** Transcorrido o prazo referido na subcláusula acima, a CONCESSIONÁRIA poderá acionar a GARANTIA PÚBLICA, nos termos desta subcláusula.
- 23.5.** A GARANTIA PÚBLICA deverá ser implementada pelo PODER CONCEDENTE como condição para a ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, e será mantida até a final liquidação de todas

as obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE em razão do CONTRATO.

23.6. A operacionalização da GARANTIA PÚBLICA será disciplinada por meio do Contrato de Administração de Contas a ser firmado pelo PODER CONCEDENTE e o BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS, com interveniência da CONCESSIONÁRIA, observadas as diretrizes previstas neste Contrato.

23.7. O BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS deverá manter e operar, durante toda a vigência deste CONTRATO, uma CONTA GARANTIA, para a qual serão transferidos parte dos recursos oriundos do ICMS, ou tributo que o substitua, cabíveis ao Município de Rio Claro.

23.7.1. Os RECURSOS APARTADOS DO ICMS, ou tributo que o substitua, deverão transitar mensalmente da conta municipal em que são recebidos, para a CONTA GARANTIA, onde serão mantidos até que haja o cumprimento das obrigações que se destinam a garantir, quando serão devolvidos à conta de livre movimentação do PODER CONCEDENTE, não podendo ser objeto de garantia de quaisquer outros projetos ou contratos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de sua natureza.

23.7.2. O PODER CONCEDENTE se obriga a transferir mensalmente para a CONTA GARANTIA os RECURSOS APARTADOS DO ICMS, ou recursos de tributo que o substitua, em valor equivalente a 10% (dez por cento) da RECEITA REQUERIDA anual, a partir da ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS.

23.7.3. É facultado ao PODER CONCEDENTE solicitar ao BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS a aplicação financeira dos recursos existentes na CONTA GARANTIA, desde que os prazos de resgate das aplicações financeiras sejam compatíveis com as obrigações deste contrato.

23.7.4. Os riscos das aplicações financeiras mencionadas na subcláusula 23.7.3 serão integralmente assumidos pelo PODER CONCEDENTE, cabendo-lhe a responsabilidade imediata e integral pela reposição de eventuais perdas.

23.8. A CONCESSIONÁRIA poderá acionar diretamente o BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS para a retenção dos valores relativos à

GARANTIA PÚBLICA, independentemente da realização de qualquer medida judicial ou extrajudicial, nas seguintes situações:

- 23.8.1.** Caso o PRESTADOR deixe de realizar a cobrança das tarifas (obrigação de fazer) de SMRSU em conjunto com a fatura da prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, deixe de transferir os valores devidos à CONCESSIONÁRIA ou descumpra qualquer outra obrigação prevista no ANEXO 5A – Minuta de Contrato da Prestação de Serviços de Cobrança, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer a retenção do saldo integral da CONTA GARANTIA;
- 23.8.2.** Caso o PODER CONCEDENTE não realize o pagamento mensal pelos serviços de destinação final dos RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) do Município de Rio Claro, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer a retenção de valor equivalente a 130% (cento e trinta por cento) do pagamento devido pelo PODER CONCEDENTE;
- 23.8.3.** Caso a variação do volume de água faturado seja superior a 10% (dez por cento) ao mês por 3 (três meses) ou superior a 15% (quinze por cento) em um mês, ou o inadimplemento dos USUÁRIOS seja superior a 5% (cinco por cento) ao mês por 3 (três) meses ou superior a 10% (dez por cento) em um mês, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer a retenção do valor equivalente à compensação necessária.

24. CLÁUSULA VINTE E QUATRO – REAJUSTE

- 24.1.** Os valores das TARIFAS serão reajustados a cada 12 (doze) meses, a partir de fórmula paramétrica estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária, **que** considerará índices específicos de reajustes para cada um dos elementos que compõem a TARIFA, sendo aplicável o disposto nessa subcláusula no que não contrariar procedimento previsto em resolução editada ou que vier a ser editada pela ENTIDADE REGULADORA.
- 24.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar à ENTIDADE REGULADORA, com cópia para o PODER CONCEDENTE, percentual de reajuste a ser praticado, de acordo com o previsto na subcláusula 24.1 nos termos das normas regulatórias vigentes.
- 24.3.** O reajuste será realizado anualmente, no mesmo mês da assinatura deste CONTRATO, refletindo a variação dos índices previstos entre o mês da

apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e o mês de cálculo do primeiro reajuste. Os reajustes subsequentes considerarão a variação acumulada desses índices ao longo do período de doze meses imediatamente anteriores ao mês de cada reajuste.

24.3.1. A recomposição inflacionária aplicável a todos os valores não tarifários previstos neste CONTRATO e em seus ANEXOS terá como data-base o mês de outubro de 2025, observada a fórmula constante do item 8 do ANEXO 2 – Estrutura Tarifária.

24.4. Na eventualidade de os referidos índices deixarem de existir, a ENTIDADE REGULADORA passará de imediato, à aplicação do indicador substitutivo, nos termos da legislação aplicável.

24.4.1. Caso não seja oficializados índices substitutivos, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA definirão de comum acordo o novo indicador de variação da inflação.

24.4.2. Na hipótese de não haver acordo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA acerca dos novos índices a serem adotados, qualquer das PARTES poderá submeter a definição do índice à ENTIDADE REGULADORA, a qual deverá se pronunciar em até 10 (dez) dias contados da submissão do assunto a ela.

24.5. Para efeito da apuração do valor da TARIFA reajustada, deverá ser calculada seguindo a fórmula abaixo:

$$\text{Tarifa Reajustada} = (\text{TB} \times \text{Ireaj} \times 0,95) + (\text{TB} \times \text{Ireaj} \times 0,05 \times \text{FQ})$$

Onde:

- TB = Tarifa Base (tarifa vigente);
- Ireaj = Índice de Reajuste previsto no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária;
- FQ = FATOR Q, previsto no ANEXO 11 – Fator Q e Quadro de Indicadores de Desempenho;

24.6. Estando correto o cálculo do REAJUSTE e, havendo alteração no valor das TARIFAS, deverá a ENTIDADE REGULADORA homologá-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a partir de Parecer Consolidado do Diretor designado, nos termos da Resolução ARES-PCJ 303/2019.

24.6.1. Caso entenda necessário, a ENTIDADE REGULADORA poderá requerer a complementação de informações, concedendo prazo de

5 (cinco) dias úteis para o seu cumprimento, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa.

24.6.2. Caso a ENTIDADE REGULADORA aponte eventual incorreção nos cálculos, a CONCESSIONÁRIA terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis para manifestar concordância ou apontar suas razões de discordância com os cálculos apresentados pela ENTIDADE REGULADORA.

24.6.3. Caso a CONCESSIONÁRIA apresente razões de discordância dos cálculos da ENTIDADE REGULADORA, a ENTIDADE REGULADORA terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis para decidir, de maneira fundamentada, acerca do percentual de reajuste aplicável.

24.6.4. Os prazos previstos nas subcláusulas anteriores ficam suspensos no caso de complementação de informações por parte da CONCESSIONÁRIA, podendo a ENTIDADE REGULADORA adequar o cronograma, no limite máximo de dias pelos quais o procedimento ficou sobrestado.

24.6.5. Em qualquer hipótese, a ENTIDADE REGULADORA deverá decidir acerca do reajuste no prazo estabelecido na regulação.

24.6.6. A Resolução específica emitida pela ENTIDADE REGULADORA, indicando os novos valores das tarifas, será publicada no site da ENTIDADE REGULADORA e em jornais de grande circulação no âmbito da ÁREA DA CONCESSÃO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua aplicação.

24.6.7. Caso a ENTIDADE REGULADORA não se manifeste no prazo estabelecido, a CONCESSIONÁRIA ficará autorizada a aplicar os novos valores das TARIFAS, nos termos da proposta encaminhada à ENTIDADE REGULADORA, procedendo a concessionária à divulgação dos novos valores em jornais de grande circulação no âmbito da ÁREA DA CONCESSÃO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à sua aplicação.

24.7. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias na hipótese de discordância quanto à decisão da ENTIDADE REGULADORA, serão aplicados os valores das TARIFAS definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida a

decisão da Comissão de Conciliação Contratual ou a sentença arbitral com a participação da ENTIDADE REGULADORA.

- 24.8.** Na hipótese de a decisão da Comissão de Conciliação Contratual ou de a sentença arbitral ser contrária à decisão da ENTIDADE REGULADORA acerca do cálculo do REAJUSTE, as PARTES deverão promover os respectivos ajustes nos valores e realizar as compensações necessárias nos meses subsequentes.

25. CLÁUSULA VINTE E CINCO – REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO

- 25.1.** As PARTES promoverão a REVISÃO ORDINÁRIA dos parâmetros e resultados gerais da CONCESSÃO a cada 5 (cinco) anos, os quais poderão resultar na revisão dos cronogramas, seguros, garantias, percentuais dos fatores do IReaj e FATOR Q, entre outros, a fim de adaptá-los às modificações ou alterações que tenham sido percebidas ao longo do tempo, observado sempre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, sendo aplicável o disposto nessa subcláusula no que não contrariar procedimento previsto em resolução editada ou que vier a ser editada pela ENTIDADE REGULADORA.

- 25.1.1.** A REVISÃO ORDINÁRIA deverá considerar como parâmetro de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro as estimativas contidas no PLANO DE NEGÓCIOS anexo à PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA.

- 25.2.** A REVISÃO ORDINÁRIA refletirá, também, eventuais reflexos do PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, ou do Plano que porventura o substitua, e suas alterações periódicas sobre a CONCESSÃO, se tais reflexos já não tiverem sido abordados em procedimentos de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO anteriores.

- 25.3.** As demandas por novos investimentos e novas obras na CONCESSÃO deverão prioritariamente ser implementadas durante as REVISÕES ORDINÁRIAS, de modo a aprimorar o planejamento e a execução dos investimentos, mesmo no caso em que decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores, sem prejuízo de que este tema seja discutido especificamente em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, caso as PARTES identifiquem essa necessidade.

25.3.1. No caso de demandas por novos investimentos, o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO se dará pela metodologia de FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

25.3.2. Para fins de aplicação da metodologia de FLUXO DE CAIXA MARGINAL, o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO decorrente de novos investimentos será calculado considerando exclusivamente as receitas e despesas adicionais diretamente relacionadas ao investimento, bem como os impactos sobre o fluxo de caixa do projeto. O cálculo deverá observar:

- a) taxa de desconto: [detalhar a taxa adotada];
- b) o horizonte temporal correspondente à vida útil do investimento;
- c) a segregação entre custos e receitas marginais e os custos e receitas já contemplados no fluxo de caixa original; e
- d) a apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, de memória de cálculo e planilhas demonstrativas, de acordo com as normas da ENTIDADE REGULADORA.

25.4. A primeira REVISÃO ORDINÁRIA será realizada após 5 (cinco) anos contados da ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS ou no mesmo ano em que for realizada a próxima revisão do PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, o que ocorrer primeiro, e assim sucessivamente, a cada período de 5 (cinco) anos.

25.5. A REVISÃO ORDINÁRIA ocorrerá mediante requerimento da CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE ou de qualquer outra forma admitida pela legislação e regulação.

25.5.1. O procedimento de REVISÃO ORDINÁRIA deverá observar os ritos e prazos estabelecidos na legislação e regulação.

25.5.2. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias, caso a REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO implique alteração do valor das TARIFAS, serão aplicados os valores definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida decisão pela Comissão de Conciliação Contratual ou sentença arbitral.

25.5.3. Na hipótese de a decisão referida na subcláusula 25.5.5 ser contrária à decisão da ENTIDADE REGULADORA acerca da

REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO, as PARTES deverão promover os respectivos ajustes nos valores das TARIFAS.

25.5.4. Qualquer alteração no valor das TARIFAS decorrente do procedimento de REVISÃO ORDINÁRIA deverá ser divulgada aos USUÁRIOS, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da entrada em vigor das novas TARIFAS, por meio de publicação no site da ENTIDADE REGULADORA e em jornais de grande circulação no âmbito da ÁREA DE CONCESSÃO.

25.5.5. O resultado da REVISÃO ORDINÁRIA será refletido no respectivo termo aditivo ao CONTRATO, publicando-se o ato normativo da ENTIDADE REGULADORA que autoriza a revisão, sem prejuízo da publicação do extrato na imprensa oficial.

26. CLÁUSULA VINTE E SEIS – REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO

26.1. As PARTES poderão pleitear a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO, com vistas a promover o seu REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em face da materialização já verificada ou iminente de riscos alocados à outra parte, nos termos da Cláusula 26, cujas consequências lhe gerem prejuízos econômico-financeiros e/ou a necessidade da adoção de providências urgentes com vistas a minorar os agravos sobre o CONTRATO, sendo aplicável o disposto nessa subcláusula no que não contrariar procedimento previsto em resolução editada ou que vier a ser editada pela ENTIDADE REGULADORA.

26.1.1. As solicitações de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO não poderão ocorrer em prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da ocorrência do evento gerador do pleito, e seu efeito financeiro não poderá retroagir mais do que 270 (duzentos e setenta) dias da data de protocolo do pedido.

26.2. A REVISÃO EXTRAORDINÁRIA será processada pela ENTIDADE REGULADORA, e obedecerá ao procedimento fixado na legislação e regulação.

26.3. Caso a ENTIDADE REGULADORA entenda que a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA enseja o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, deverá fixar os termos do reequilíbrio,

devendo o PODER CONCEDENTE definir o mecanismo de reequilíbrio a ser adotado, nos termos deste CONTRATO.

26.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO será implementada, preferencialmente, mediante a revisão das TARIFAS, inclusive para preservar a modicidade tarifária, quando for o caso, podendo ser implementada por quaisquer das seguintes modalidades, isolada ou cumulativamente:

- (i) Indenização direta à parte;
- (ii) Alteração do cronograma da CONCESSÃO;
- (iii) Assunção de investimentos por parte do PODER CONCEDENTE;
- (iv) Inclusão ou supressão de obras ou serviços no CONTRATO;
- (v) Alteração nos INDICADORES DE DESEMPENHO que compõem o FATOR Q;
- (vi) Outros métodos admitidos pelo Direito;
- (vii) Combinação das alternativas acima;

26.5. A CONCESSIONÁRIA deve ser ouvida previamente quanto à definição da forma do reequilíbrio econômico-financeiro quando esta não se realizar mediante revisão do valor das TARIFAS.

26.6. O evento ou fato específico que originar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO não poderá ser novamente invocado como fundamento para posteriores revisões.

26.7. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias, caso a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO implique alteração do valor das TARIFAS, os valores definidos pela ENTIDADE REGULADORA serão aplicados até que seja proferida a decisão da Comissão de Conciliação Contratual ou a sentença arbitral com a participação da ENTIDADE REGULADORA.

26.8. Os percentuais de compartilhamento e o valor das TARIFAS deverão considerar a carga tributária efetiva. Com a extinção do ICMS e ISS e a entrada em vigor do IBS/CBS, a ENTIDADE REGULADORA deverá

revisar a estrutura tarifária para expurgar tributos extintos e incluir os novos, mantendo o valor presente líquido do contrato.

26.8.1. Na hipótese da decisão da Comissão de Conciliação Contratual ou de a sentença arbitral ser contrária à decisão da ENTIDADE REGULADORA acerca da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO, as PARTES deverão promover os respectivos ajustes retroativos nos valores das TARIFAS.

27. CLÁUSULA VINTE E SETE – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ALOCAÇÃO DE RISCOS

- 27.1.** Observados os riscos atribuídos a cada uma das PARTES, é pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula as relações entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, o permanente equilíbrio entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO, nos termos do disposto neste CONTRATO, mantida sua matriz de riscos, nos termos do ANEXO 13 – Matriz de Riscos e da PROPOSTA, sendo aplicável o disposto nessa subcláusula no que não contrariar procedimento previsto em resolução editada ou que vier a ser editada pela ENTIDADE REGULADORA.
- 27.2.** A análise do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta subcláusula.
- 27.3.** Considera-se caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos financeiros, positivos ou negativos, de evento cujo risco não tenha sido a elas alocado.
- 27.4.** Nenhuma PARTE fará jus ao REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se materializar.
- 27.5.** À exceção dos riscos alocados pelo presente CONTRATO ou pela legislação à responsabilidade do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, a partir do início da vigência da CONCESSÃO, é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e obrigações relacionados à exploração e prestação dos SERVIÇOS, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes:

- (i) Variação dos custos de operação e manutenção dos SERVIÇOS, inclusive em relação à não obtenção do retorno econômico previsto pela CONCESSIONÁRIA;
- (ii) Erros ou omissões nos estudos e levantamentos realizados para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA e para a execução do objeto do CONTRATO;
- (iii) Erro nos projetos, falhas na prestação dos SERVIÇOS e erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados;
- (iv) Variação do custo de mão de obra que afete a prestação dos SERVIÇOS;
- (v) Riscos climáticos relacionados à prestação dos SERVIÇOS;
- (vi) Riscos de saúde e segurança dos trabalhadores da CONCESSIONÁRIA;
- (vii) Custos excedentes relacionados à prestação dos SERVIÇOS, tais como os prejuízos decorrentes da gestão ineficiente dos SERVIÇOS ou da oneração dos insumos e matérias primas;
- (viii) Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do objeto deste CONTRATO, ressalvadas as hipóteses em que o atraso e/ou não obtenção de licenças, permissões e autorizações sejam imputáveis à ação ou omissão do órgão ou entidade da Administração Pública responsável, quando a CONCESSIONÁRIA será eximida de responsabilidade e/ou descontos relativos aos INDICADORES DE DESEMPENHO que compõem o FATOR Q, sem prejuízo de eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que se faça necessária;
- (ix) Embargo do EMPREENDIMENTO, novos custos, necessidade de alteração dos projetos e/ou emissão de novas autorizações pelos órgãos competentes em razão da não observância da legislação ambiental vigente;
- (x) Atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestação dos SERVIÇOS, exceto quando solicitadas especificamente pelo PODER CONCEDENTE;

- (xi) Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS REVERSÍVEIS;
- (xii) Indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros ou de inflação;
- (xiii) Variação das taxas de câmbio;
- (xiv) Ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força maior que, à época da materialização do risco, sejam seguráveis há pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores das apólices normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas seguradoras autorizadas a operarem no Brasil e inequivocamente reconhecidas pelo mercado, independentemente de a CONCESSIONÁRIA tê-las contratado;
- (xv) Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes das obras, operação e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS e da prestação dos SERVIÇOS, relativamente a fatos ocorridos posteriormente à ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS;
- (xvi) Prejuízos causados a terceiros, inclusive aos USUÁRIOS, pela CONCESSIONÁRIA ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO;
- (xvii) Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial;
- (xviii) Danos comprovadamente causados pela CONCESSIONÁRIA em áreas de passeio (públicas ou privadas), vias (públicas ou privadas), equipamentos públicos e imóveis e função da execução das OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL;
- (xix) Riscos geológicos e climáticos relacionados à execução das OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL;

- (xx) Riscos relacionados a interferências como redes de gás, telefonia, drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, entre outras, relacionados à execução das OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, salvo se imputáveis ao PODER CONCEDENTE;
- (xxi) Atrasos e custos adicionais na execução das OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO que não sejam imputáveis ao PODER CONCEDENTE, nos termos previstos neste CONTRATO;
- (xxii) Atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestação dos SERVIÇOS;
- (xxiii) Ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou falha de fornecimento de materiais e serviços pelos contratados da CONCESSIONÁRIA, bem como ocorrência de greve do seu pessoal;
- (xxiv) Prejuízos decorrentes de interrupções e/ou falhas no fornecimento de materiais e serviços por fornecedores e prestadores subcontratados pela CONCESSIONÁRIA ou falhas operacionais da CONCESSIONÁRIA;
- (xxv) As variações de custos e de despesas relacionados à aquisição e à instalação de equipamentos necessários aos SERVIÇOS, inclusive aduaneiros, entre a data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA e a sua efetiva aquisição;
- (xxvi) A variação dos investimentos e reinvestimentos, custos ou despesas adicionais necessárias para o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO em função de sua performance, bem como nas obrigações contratuais;
- (xxvii) A variação dos investimentos e reinvestimentos, custos ou despesas adicionais necessárias para o atendimento das condições gerais da prestação dos SERVIÇOS, devido a normas regulatórias supervenientes que impactem a definição de serviço adequado, desde que tais mudanças não alterem o escopo dos serviços;

(xxviii) Riscos relacionados à exploração de atividades que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS e possíveis prejuízos que resultem de sua execução;

(xxix) Atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores imputáveis à CONCESSIONÁRIA;

(xxx) Custos diretos e indiretos relacionados a invasões de imóveis que façam parte dos bens da CONCESSÃO e que tenham sido disponibilizados livres e desembaraçados pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA.

27.6. Os riscos previstos na subcláusula 27.5, quando ocorridos, não darão ensejo à revisão do CONTRATO para fins de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em favor da CONCESSIONÁRIA.

27.7. As hipóteses abaixo descritas, caso se concretizem e desde que, comprovadamente, impactem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, para mais ou para menos, ensejarão a revisão extraordinária do CONTRATO, por ser seu risco atribuído ao PODER CONCEDENTE:

(i) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos a eles aplicáveis, previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente;

(ii) Atraso no cumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, da realização das desapropriações ou servidões administrativas necessárias às OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO;

(iii) Modificação unilateral deste CONTRATO, do projeto ou do objeto da CONCESSÃO pelo município, ou em decorrência de determinação de qualquer autoridade pública, da qual resulte, comprovadamente, em variações dos custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA, inclusive custos ambientais;

(iv) Fato do príncipe ou fato da Administração que resulte, comprovadamente, em variações dos custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA, inclusive normas, determinações e condicionantes

de autoridade ou órgão ambiental que não decorram de descumprimento da CONCESSIONÁRIA das normas ambientais vigentes;

(v) Excetuados os tributos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais ou o advento de novas disposições, que impactem os custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA, tanto para mais quanto para menos, em conformidade com o disposto no § 3º, do artigo 9º, da Lei federal n.º 8.987/95;

(vi) Quando ocorrer evento de caso fortuito ou de força maior que não sejam passíveis de cobertura securitária, ou na parte que exceder o limite dos valores das apólices dos seguros exigidos neste CONTRATO, mas que comprovadamente resultem em variações dos custos, despesas ou investimentos da CONCESSIONÁRIA, inclusive normas, determinações e condicionantes de autoridade ou órgão ambiental que não decorram de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA das normas ambientais vigentes;

(vii) Atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais ou autorizações de órgãos públicos a cargo da CONCESSIONÁRIA quando os prazos de análise do órgão responsável pela emissão das licenças ou autorizações ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicáveis ou aqueles informados pelo órgão público, exceto se decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA, sendo que se presume como fato imputável à CONCESSIONÁRIA qualquer atraso decorrente da não entrega de todos os documentos, estudos e informações exigidos pelo órgão público, ou em qualidade inferior à mínima estabelecida pelo órgão licenciador ou autorizador, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento ou de autorização;

(viii) Atrasos no cumprimento das metas e execução da prestação dos SERVIÇOS causados por atrasos das desapropriações de responsabilidade do PODER CONCEDENTE;

(ix) Eventos decorrentes de atos ou fatos, ocorridos antes da data de ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS e que não sejam de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inclusive passivos e danos ambientais de eventos preexistentes, que tenham sido identificados pela CONCESSIONÁRIA ou a ela comunicados, exclusive condicionantes e outros custos de regularização ambiental já conhecidos antes da assunção dos BENS REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA;

- (x) Determinações judiciais e administrativas para satisfação de obrigações originalmente imputáveis ao PODER CONCEDENTE, inclusive entes e órgãos integrantes de sua esfera administrativa, inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao PODER CONCEDENTE ou a outras empresas contratadas pelo PODER CONCEDENTE;
- (xi) Superveniência de decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça a CONCESSIONÁRIA de cobrar TARIFAS, reajustá-las ou reequilibrá-las nos termos previstos neste CONTRATO, exceto se a CONCESSIONÁRIA concorreu diretamente para a prática dos fatos reputados inválidos pela decisão.
- (xii) Riscos arqueológicos, incluindo a eventual descoberta de sítios históricos e arqueológicos que afetem a execução do CONTRATO;
- (xiii) Dispendios resultantes de defeitos ocultos nos BENS REVERSÍVEIS;
- (xiv) Mudanças nos projetos a pedido do PODER CONCEDENTE que acarretem aumento de custos ou despesas não previstas inicialmente;
- (xv) Manifestações sociais que afetem de qualquer forma a prestação dos SERVIÇOS, incluindo greves de agentes públicos, excetuadas as greves internas de empregados da própria CONCESSIONÁRIA ou de suas subcontratadas, ou aquelas associadas à prestação deficiente dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA;
- (xvi) Impossibilidade de cobrança da TARIFA aos USUÁRIOS, bem como as variações extraordinárias das despesas de arrecadação projetadas no PLANO DE NEGÓCIOS, exceto se decorrente de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA;
- (xvii) Atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores não imputáveis à CONCESSIONÁRIA;
- (xviii) Atraso no CRONOGRAMA quando relacionado a obrigações e riscos alocados ao PODER CONCEDENTE;
- (xix) Interdição total ou parcial dos BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO e respectivas vias de acessos, por causa não imputáveis à CONCESSIONÁRIA;

(xx) Alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto nas receitas da CONCESSIONÁRIA, tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário ou que comprometam o equilíbrio geral do contrato;

(xxi) Alteração ou revisão de planos específicos relacionados aos serviços concedidos;

(xxii) Inadimplemento do PRESTADOR de suas obrigações previstas neste CONTRATO e no ANEXO 5 A – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança;

(xxiii) Inadimplemento dos USUÁRIOS no pagamento das TARIFAS cobradas pelo PRESTADOR;

(xxiv) A alteração da carga tributária decorrente da implementação da Lei Complementar nº 214/2025 (IBS, CBS e IS), caso resulte em variação dos custos ou receitas da CONCESSIONÁRIA que afete as condições pactuadas, ensejará a realização de Revisão Extraordinária para fins de reequilíbrio.

27.7.1. Para fins deste CONTRATO, não se considera ilícito imputável à CONCESSIONÁRIA aquele decorrente do desatendimento pelo PODER CONCEDENTE às normas e princípios aplicáveis à licitação e à contratação administrativa, como a inobservância de prazos e procedimentos legais e de outros pressupostos e condicionantes às decisões administrativas.

27.8. Para fins do disposto nas subcláusulas anteriores, considera-se:

(i) Caso fortuito ou de força maior: toda situação decorrente de fato alheio à vontade e ao controle das PARTES, previsível ou não, cujas consequências não possam ser evitadas ou mitigadas por nenhuma das PARTES; constituem caso fortuito ou de força maior, dentre outros, atos de guerra, hostilidades, atos de vandalismo, invasão ou terrorismo; as epidemias globais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), radiações atômicas, graves inundações, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais, que afetem diretamente as obras, serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO.

(ii) Fato do príncipe: consiste em toda determinação estatal, geral e abstrata, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera ou desonera substancialmente a execução deste CONTRATO.

(iii) Fato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pela CONCESSIONÁRIA, ensejando, ainda, as indenizações correspondentes; é hipótese de ato da Administração a inexecução deste CONTRATO por alteração na estrutura político-administrativa do PODER CONCEDENTE que, diretamente, afetem as obras, serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO.

27.9. A metodologia utilizada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual far-se-á com base no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado na PROPOSTA COMERCIAL.

27.10. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER CONCEDENTE e não previstos no CONTRATO, antes de sua realização deverá ser procedida a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, por meio de revisão contratual deflagrada pela ENTIDADE REGULADORA, sendo que, antes do processo de tal recomposição, a ENTIDADE REGULADORA poderá requerer à CONCESSIONÁRIA a elaboração do projeto básico das obras e serviços, que deverá conter todos os elementos necessários à precificação do investimento e às estimativas do impacto da obra sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, segundo as melhores práticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ENTIDADE REGULADORA sobre o assunto.

28. CLÁUSULA VINTE E OITO - PROCESSAMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

28.1. Sempre que se verificar eventos de desequilíbrio, a parte interessada deverá notificar a outra PARTE e a ENTIDADE REGULADORA de sua ocorrência.

28.2. Na data estabelecida para o início do processamento da revisão ordinária, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a relação dos eventos de desequilíbrio verificados até então e que não tenham sido objeto de revisão extraordinária, devidamente acompanhada da documentação pertinente, conforme o caso, assim como atender as demais exigências

aplicáveis à hipótese estabelecidas na legislação, regulação e no CONTRATO para o processamento de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

- 28.3.** Quando de iniciativa da CONCESSIONÁRIA, o pleito de revisão extraordinário deverá ser endereçado à ENTIDADE REGULADORA com toda a documentação necessária.
- 28.4.** O pleito de revisão extraordinária deve observar o procedimento e os prazos descritos na legislação e na regulação.

29. CLÁUSULA VINTE E NOVE – SEGUROS

- 29.1.** Durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO, sem prejuízo dos seguros obrigatórios por lei, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a contratar e manter os seguintes seguros:

(i) Responsabilidade Civil e de riscos ambientais, para cobrir os danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas durante a operação e/ou execução das obras, instalações, montagens, reformas e ampliações que porventura venham a ocorrer;

(ii) Riscos de engenharia, para toda e qualquer execução de obras, instalações e montagens, reformas e ampliações que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSÃO, cobrindo todos os danos de causa externa e danos de natureza;

(iii) Riscos Operacionais, para cobertura dos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custódia na execução dos SERVIÇOS.

- 29.2.** O seguro de que trata a subcláusula 29.1. (ii) deve ser contratado à medida da execução de cada uma das obras ao longo do período da CONCESSÃO, sendo que a respectiva importância assegurada da apólice deverá ser, no mínimo, igual ao valor da obra segurada.

- 29.3.** Os seguros de responsabilidade civil e de riscos ambientais deverão cobrir os riscos de danos e prejuízos materiais, pessoais, patrimoniais, ambientais e morais, causados a terceiros ou à própria CONCESSIONÁRIA, incluindo os riscos de contaminação e descontaminação, por atos de quaisquer de seus empregados, prepostos,

gerentes, sócios, diretores ou representantes, em consequência das atividades vinculadas à CONCESSÃO. O limite único de responsabilidade, por evento ou ocorrência, deverá ser previamente aprovado pela ENTIDADE REGULADORA.

- 29.3.1.** O montante coberto pelo Seguro de Responsabilidade Civil não deverá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas operacionais (OPEX), aplicáveis ao ano.
- 29.4.** Deverá também ser contratado seguro de responsabilidade civil de veículos, para cobertura de danos materiais ou pessoais a terceiros, decorrentes da utilização de veículos automotores de propriedade da CONCESSIONÁRIA ou a seu serviço, vinculados ao objeto da CONCESSÃO.
- 29.5.** Todos os seguros deverão ser contratados perante seguradoras autorizadas a operar no Brasil, e inequivocadamente reconhecidas pelo mercado.
- 29.6.** A CONCESSIONÁRIA deverá estipular, por sua conta e risco, as coberturas, os valores segurados e os níveis de franquia mais adequados aos riscos envolvidos, sendo responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO, observados os valores mínimos estipulados nesta Cláusula.
- 29.7.** As coberturas de que trata a subcláusula 29.3 deverão considerar como cossegurados, além da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE, bem como seus administradores, agentes financeiros, empregados, funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros.
- 29.8.** Até a data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO ou, no caso de seguro de riscos de engenharia, previamente ao início das obras, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE as apólices dos seguros acima relacionados, os quais deverão estar devidamente segurados conforme o disposto neste CONTRATO.

- 29.9.** As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que sejam divergentes com as disposições do CONTRATO.
- 29.10.** O PODER CONCEDENTE poderá recusar as apólices de seguro apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, devendo manifestar sua decisão de forma fundamentada, determinando que a CONCESSIONÁRIA proceda às correções e adaptações que se façam necessárias no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.
- 29.10.1.** Nenhuma correção e adaptação poderá exceder os limites de cobertura previstos nesta Cláusula, hipótese que será considerada como alteração unilateral do CONTRATO, promovendo-se o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.
- 29.11.** A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE a cópia autenticada dos comprovantes de quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, no prazo de máximo de 15 (quinze) dias após seu respectivo pagamento.
- 29.12.** A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE, quando esse assim o solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida solicitação, que as apólices de seguro previstas no CONTRATO estão em plena vigência e que os respectivos prêmios vencidos estão pagos.
- 29.13.** A CONCESSIONÁRIA poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condições das primeiras apólices emitidas, visando a adequá-las às novas necessidades que venham a ocorrer ao longo do período de alterações, estando tais alterações sujeitas à aprovação prévia do PODER CONCEDENTE.
- 29.14.** A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar, na(s) apólice(s) de seguro(s) contratada(s), Cláusula especial que obrigue a seguradora a prestar informações ao PODER CONCEDENTE referentes à redução de importâncias seguradas ou a fatos que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s).
- 29.15.** O cancelamento, a suspensão ou a substituição das apólices de seguro deverá ser previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

29.16. O descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro de que trata esta Cláusula poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no CONTRATO.

29.17. A existência de cobertura securitária não exime a CONCESSIONÁRIA da responsabilidade de substituir BENS REVERSÍVEIS porventura danificados ou inutilizados.

29.18. Os seguros de que trata esta Cláusula deverão permanecer vigentes enquanto as obras estiverem sendo executadas, no caso do seguro de riscos de engenharia, e até a devolução dos BENS REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE quando da extinção do CONTRATO, quanto aos demais seguros.

29.18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE, sempre que este solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida solicitação, que as apólices de seguro previstas neste CONTRATO estão em plena vigência e que os respectivos prêmios vencidos se encontram pagos.

29.18.2. Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do vencimento dos seguros vigentes, as apólices dos seguros contratados e renovados, em via original, segunda via, ou cópia digital, devidamente certificadas.

30. CLÁUSULA TRINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

30.1. A CONCESSIONÁRIA prestará, e manterá, ao longo de todo período da CONCESSÃO, para garantia de seu fiel cumprimento, na forma dos artigos 96 a 98 da Lei federal n.º 14.133/2021, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em favor do município, a ser prestada no valor de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO.

30.1.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reduzida em 50% (cinquenta por cento), após o recebimento provisório das obras de ampliação do ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

30.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser prestada, a critério da CONCESSIONÁRIA, em qualquer das seguintes modalidades, ou em qualquer combinação delas:

(i) Caução em moeda corrente do país, que deverá ser prestada mediante depósito em conta a ser designada pelo Município;

(ii) Caução em títulos da dívida pública federal, que deverá ser prestada por títulos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

(iii) Seguro garantia; ou

(iv) Fiança bancária

30.3. Na hipótese de apresentação em moeda corrente nacional ou em títulos da dívida pública, a CONCESSIONÁRIA deverá constituir caução bancária, expressa em documento original, dirigida ao Município, datada e assinada por instituição financeira custodiante dos títulos dados em garantia e da qual conste:

(i) o valor pecuniário da caução ou dos referidos títulos, claramente identificados, ficará(ão) caucionado(s) em favor do Município como garantia do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, no CONTRATO;

(ii) a identificação dos títulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos títulos regulados pela Lei federal n.º 10.179, de 6 de fevereiro de 2001; e

(iii) que o Município poderá executar a caução nas condições previstas no CONTRATO.

30.4. Quando a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO for prestada na forma de títulos da dívida pública, aceitar-se-á apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

30.5. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta

durante toda a vigência da CONCESSÃO, devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias.

- 30.6.** As fianças bancárias devem ser contratadas com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central – BACEN a operarem no Brasil, estando em conformidade com as normas emitidas por tal entidade, devendo ainda ser apresentada em sua forma original (não sendo aceitas cópias de qualquer espécie).
- 30.7.** As fianças bancárias deverão conter Cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao benefício de ordem a que se refere o artigo 827 do Código Civil, e que lhe obrigue de forma solidária com a CONCESSIONÁRIA, devendo ser observado o disposto nos artigos 835 e 838 do Código Civil e as condições do modelo constate do CONTRATO.
- 30.8.** Quando em seguro-garantia, deverá ser apresentado o original da apólice ou cópia digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em favor do município, fornecida por companhia seguradora registrada junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, observadas as condições do modelo constante do CONTRATO.
- 30.9.** Na assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA apresentou ao PODER CONCEDENTE a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, na modalidade [●], no valor de [●], equivalente a 5% do valor do CONTRATO, nos termos do EDITAL.
- 30.9.1.** O valor efetivo da garantia deverá ser recomposto pela CONCESSIONÁRIA, levando em consideração o percentual indicado na subcláusula acima, sempre que o PODER CONCEDENTE executar, total ou parcialmente, o seu valor, em razão da cobrança das obrigações devidas ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros pela CONCESSIONÁRIA.
- 30.9.2.** O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser reajustado sempre que houver o reajuste e/ou a revisão da TARIFA, nas mesmas datas e pelo mesmo percentual, devendo a CONCESSIONÁRIA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do reajuste/revisão apresentar ao PODER CONCEDENTE apólice complementar com o novo valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
- 30.10.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá prever como beneficiário o PODER CONCEDENTE e terá vigência durante todo o

PRAZO DO CONTRATO, a contar da data de sua assinatura, devendo permanecer vigente por até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento do CONTRATO, cabendo à CONCESSIONÁRIA, em caso de término da garantia antes do PRAZO DO CONTRATO, comprovar sua renovação ao PODER CONCEDENTE até 5 (cinco) dias úteis antes do respectivo vencimento.

30.10.1. Se a CONCESSIONÁRIA não comprovar a renovação da garantia de que trata a subcláusula 30.10., será notificada pelo PODER CONCEDENTE para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificação, sob pena de imposição de sanções previstas neste CONTRATO, até que a renovação seja apresentada.

30.11. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigência, documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

30.12. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto à sua firmeza, podendo ser desembaraçadamente executada pelo Município, observadas as condições previstas neste CONTRATO.

30.13. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos:

- (i) Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações previstas no CONTRATO ou executá-las em desconformidade com o estabelecido;
- (ii) Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das indenizações que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;
- (iii) Na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO; ou
- (iv) Na declaração de caducidade da CONCESSÃO.

30.14. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das demais obrigações contratuais, independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

30.15. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será restituída ou liberada após a integral execução de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente pelo índice de REAJUSTE das TARIFAS, conforme dispõe o artigo 100, da Lei federal n.º 14.133/2021, ou outro índice que vier a substituí-lo oficialmente.

30.15.1. A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA e da expedição do relatório de reversão dos BENS REVERSÍVEIS.

30.16. No caso de execução parcial ou total da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá recompor o valor integral da garantia prestada no prazo de 30 (trinta) dias da respectiva execução, sob pena de caracterização de inadimplemento contratual.

30.16.1. Se o valor a ser executado pelo Município for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada, além da perda dessa garantia, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença mediante reposição do valor integral devido, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

31. CLÁUSULA TRINTA E UM – CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS

31.1. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos no CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros a execução de parte dos SERVIÇOS, durante o prazo da CONCESSÃO.

31.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a contratar somente com entidades que detenham capacidade técnica e profissional adequadas, experiência pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com as obrigações assumidas, informando aos terceiros que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o PODER CONCEDENTE ou a ENTIDADE REGULADORA.

31.3. Os contratos de que trata esta Cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no que se referir a seus empregados, pela legislação trabalhista, não

se estabelecendo nenhuma relação jurídica entre estes terceiros e o PODER CONCEDENTE ou a ENTIDADE REGULADORA.

- 31.4.** Cumpre à CONCESSIONÁRIA se certificar de que a execução das atividades contratadas com terceiros atende às normas aplicáveis à CONCESSÃO.
- 31.5.** Ainda que o PODER CONCEDENTE ou a ENTIDADE REGULADORA venha a ter conhecimento dos termos de qualquer contrato assinado pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, a CONCESSIONÁRIA não poderá alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar qualquer alteração no cumprimento de suas obrigações, ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios.
- 31.6.** A CONCESSIONÁRIA é responsável pela imperícia, por falhas técnicas, pela falta de higidez financeira e por prejuízos causados por terceiros por ela contratados para a execução do objeto da CONCESSÃO.
- 31.7.** A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar política de transações com PARTES RELACIONADAS, a qual deverá ser apresentada para conhecimento do PODER CONCEDENTE e ENTIDADE REGULADORA.
- 31.8.** O contrato com PARTES RELACIONADAS deverá ser publicado em sítio eletrônico e deverá conter as seguintes informações:
- (i) identificação da parte relacionada CONCESSIONÁRIA;
 - (ii) objeto da contratação;
 - (iii) prazo da contratação;
 - (iv) condições gerais de pagamento e forma de reajuste referentes à contratação;
 - (v) incorporação de políticas anticorrupção e programa de integridade;
 - (vi) justificativa da CONCESSIONÁRIA para contratação com a parte relacionada em vista das alternativas de mercado, devendo-se, em todo caso, respeitar-se as boas práticas de seleção e contratação de terceiros.
- 31.9.** No caso do estabelecimento de contratos com PARTES RELACIONADAS que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS à CONCESSIONÁRIA, será

imprescindível a apresentação do preço a ser praticado à ENTIDADE REGULADORA.

32. CLÁUSULA TRINTA E DOIS – FISCALIZAÇÃO

32.1. A fiscalização da CONCESSÃO será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, complementarmente à atuação da ENTIDADE REGULADORA, que será exercida mediante critérios e procedimentos previstos nas normas editadas pela ENTIDADE REGULADORA, as quais poderão prever ações fiscalizatórias a serem executadas pela própria ENTIDADE REGULADORA.

32.2. A fiscalização da CONCESSÃO terá livre e incondicional acesso às instalações da CONCESSIONÁRIA, bem como aos dados, documentos e demais bens utilizados na execução do CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA aceitar e facilitar o trabalho da fiscalização.

32.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter cadastro e informações atualizadas, prestando os respectivos esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoavelmente estabelecido de comum acordo.

32.4. As atividades de fiscalização poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes especialmente indicados para essa finalidade.

32.5. O PODER CONCEDENTE deverá manter a AGÊNCIA REGULADORA informada de todas as providências e diligências realizadas por descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, bem como informar sobre eventuais atrasos, discrepâncias ou infrações por parte da CONCESSIONÁRIA, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

32.6. A ENTIDADE REGULADORA e o PODER CONCEDENTE poderão, às suas custas, realizar auditorias técnicas, ou indicar terceiro para fazê-lo, sempre na presença dos representantes da CONCESSIONÁRIA.

32.7. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a ENTIDADE REGULADORA, relatórios técnicos, operacionais e financeiros, semestrais e anuais, com a finalidade de demonstrar a execução das obras e SERVIÇOS previstos no CONTRATO.

32.7.1. O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos na serão aqueles que compreenda, as práticas e princípios geralmente

aceitos pelo mercado, especialmente no que se refere às demonstrações financeiras e contábeis, segundo definição da ENTIDADE REGULADORA.

32.8. O PODER CONCEDENTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a CONCESSÃO, determinando à CONCESSIONÁRIA a regularização das falhas ou defeitos verificados e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos no CONTRATO.

32.9. Durante o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a apresentar ao PODER CONCEDENTE e à ENTIDADE REGULADORA, anualmente, até o último dia do mês de março, Relatório Operacional, nos termos da Resolução ARES-PCJ 370/2020, destacando informações sobre:

(i) A execução das OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, no caso de terem sido determinadas pelo PODER CONCEDENTE, notadamente as executadas no ano anterior, evidenciando, para cada obra já executada ou em execução, o montante efetivamente investido e a respectiva amortização;

(ii) As estatísticas de atendimento, com análise de pontos críticos e medidas saneadoras implementadas ou a serem implementadas;

(iii) Atualização do registro dos BENS REVERSÍVEIS, com indicação do estado de conservação de cada um dos bens.

32.10. A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE e à ENTIDADE REGULADORA o livre acesso aos BENS REVERSÍVEIS, aos livros e documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, registros e documentos relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSÃO, incluindo estatísticas e registros administrativos, e prestará os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

32.10.1. O acesso *in loco* será realizado desde que a CONCESSIONÁRIA seja previamente informada da data e período da fiscalização.

32.11. O PODER CONCEDENTE poderá realizar, na presença de representantes da CONCESSIONÁRIA, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e instalações.

32.12. A fiscalização da CONCESSÃO pela ENTIDADE REGULADORA e pelo PODER CONCEDENTE não poderá obstruir ou prejudicar a regular execução dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA.

33. CLÁUSULA TRINTA E TRÊS – PENALIDADES

33.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONÁRIA, das obrigações e condições previstas neste CONTRATO, ANEXOS e demais normas técnicas, legislação ou regulamentação pertinentes, ensejará, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e penal, a aplicação, pelo PODER CONCEDENTE, das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, observados os procedimentos instituídos pela ENTIDADE REGULADORA na forma prevista no inciso XIII do *caput* do art. 23 da Lei federal n.º 11.445/2007:

- (i) Advertência;
- (ii) Multa.

33.2. O PODER CONCEDENTE poderá conceder à CONCESSIONÁRIA prazo para a correção de irregularidades, visando prevenir situações que prejudiquem a continuidade dos SERVIÇOS.

33.2.1. O período concedido para a correção de irregularidades suspende a tramitação de processo(s) sancionador(es), salvo decisão expressa em contrário.

33.2.2. O prazo para a correção de irregularidades será de até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis a critério da ENTIDADE REGULADORA.

33.2.3. A aplicação de qualquer penalidade não exime a CONCESSIONÁRIA do dever de regularizar, no prazo estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente.

33.3. Findo o prazo concedido para a correção de irregularidade e não resolvida a situação gravosa que o originou, será retomado o processo sancionador.

33.4. A CONCESSIONÁRIA não será penalizada pelo descumprimento de prazos intermediários de cronogramas eventualmente existentes no

CONTRATO e nos Anexos, desde que seja atendida a data final do CRONOGRAMA originariamente previsto.

- 33.5.** A CONCESSIONÁRIA não será penalizada, de forma pecuniária, pelo descumprimento de INDICADORES DE DESEMPENHO cuja falta já tenha originado desconto na TARIFA.
- 33.6.** O PODER CONCEDENTE, poderá aceitar nova programação de obra ou serviço ainda não executado que permita a recuperação do prazo descumprido, desde que não seja alterada a data final do CRONOGRAMA originalmente previsto.
- 33.6.1.** A aceitação de nova programação deverá ser expressamente deferida pelo PODER CONCEDENTE por meio de decisão motivada.
- 33.6.2.** Cumprido o prazo estabelecido na nova programação de que trata a subcláusula anterior e recuperado o CRONOGRAMA original, não será instaurado o correspondente processo sancionador.
- 33.6.3.** Não cumprido o prazo estabelecido na nova programação, será instaurado o correspondente processo sancionador.
- 33.7.** As penalidades previstas no CONTRATO poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observando-se a gravidade do ato.
- 33.8.** A aplicação de penalidades observará a necessária proporcionalidade entre a infração e a correspondente sanção, mediante a observância dos seguintes critérios:
- (i) A natureza e gravidade da infração;
 - (ii) O dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, aos USUÁRIOS ou aos SERVIÇOS;
 - (iii) As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração cometida;
 - (iv) As circunstâncias agravantes e atenuantes;
 - (v) Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventual reincidência;
 - (vi) A duração da interrupção dos SERVIÇOS, se for o caso.

33.8.1. Considera-se reincidência, para fins deste CONTRATO, a prática de uma mesma infração dentro do período de 12 (doze) meses, contados da data da primeira infração cometida pela CONCESSIONÁRIA.

33.9. Para fins de aplicação das penalidades, as infrações são classificadas em 3 (três) grupos:

33.9.1. Grupo 1 – infração leve:

- (i) Não atualizar junto à ENTIDADE REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is) e o endereço completo, inclusive as respectivas formas de comunicação que possibilitem fácil acesso ao prestador de serviços;
- (ii) Não manter registro atualizado do funcionamento dos SERVIÇOS, conforme critérios definidos na legislação aplicável;
- (iii) Não dispor de pessoal técnico, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e devidamente capacitado, para a prestação dos SERVIÇOS;
- (iv) Utilizar material, equipamento, instalação, quadro de pessoal e método operativo, em condições inadequadas e em quantidade insuficiente;
- (v) Não manter as instalações e equipamentos dos SERVIÇOS em bom estado de limpeza e organização.

33.9.2. Grupo 2 – infração média:

- (i) Não encaminhar à ENTIDADE REGULADORA as informações necessárias à aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO dos SERVIÇOS na forma e nos prazos estabelecidos neste CONTRATO;
- (ii) Não cumprir qualquer determinação da ENTIDADE REGULADORA, na forma e no prazo estabelecido, salvo se objeto de contestação formal por parte da CONCESSIONÁRIA e enquanto pendente decisão da ENTIDADE REGULADORA;
- (iii) Não efetuar o ressarcimento de eventuais TARIFAS cobradas indevidamente, após apuração em correspondente processo administrativo e/ou judicial;

33.9.3. Grupo 3 – infração grave:

- (i) Não comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE, à ENTIDADE REGULADORA e às autoridades públicas situações de emergências que possam resultar na interrupção da prestação dos SERVIÇOS ou que causem transtornos à população;
- (ii) Não contratar os seguros necessários para zelar pela integridade dos BENS REVERSÍVEIS;
- (iii) Não prestar adequadamente os SERVIÇOS, na forma prevista no CONTRATO e ANEXOS, nas normas de regulação e nas demais disposições técnicas aplicáveis;
- (iv) Não atender aos objetivos da CONCESSÃO de acordo com os prazos e condições previstos no ANEXO 4 – Caderno de Encargos;
- (v) Não atualizar o registro dos BENS REVERSÍVEIS;
- (vi) Impedir, aos encarregados pela fiscalização da ENTIDADE REGULADORA, o seu livre acesso às obras, aos equipamentos, às instalações e às escriturações vinculadas à CONCESSÃO, no caso de a visita ter sido agendada com um mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;
- (vii) Dificultar o acesso da ENTIDADE REGULADORA aos documentos, projetos, registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras relativas à CONCESSÃO; e
- (viii) Deixar de efetuar o pagamento da Outorga Fixa no prazo e condições estabelecidos neste Contrato.

33.10. Infrações não especificamente tipificadas acima serão enquadradas em um dos Grupos, a critério do PODER CONCEDENTE.

33.11. Nas infrações de natureza leve, bem como aquelas decorrentes de condutas involuntárias, perfeitamente remediáveis ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das quais ela não se beneficie, quando da sua primeira ocorrência no ano, a pena de multa será substituída por pena de advertência da CONCESSIONÁRIA, por meio da comunicação escrita feita pelo PODER CONCEDENTE.

- 33.12.** Uma vez verificadas infrações na execução do CONTRATO que tenham o potencial de gerar intervenção ou caducidade, o PODER CONCEDENTE deverá iniciar processo administrativo, nos termos da legislação e da regulação, reunindo provas da conduta praticada e submeter, após elaboração de relatório final, o procedimento à ENTIDADE REGULADORA, que emitirá parecer conforme previsão do art. 9º, inciso VII, da Lei federal n.º 11.445/2007.
- 33.13.** A ENTIDADE REGULADORA poderá determinar a instauração de processo sancionatório se verificadas irregularidades na fiscalização da prestação dos SERVIÇOS, que serão processadas conforme o procedimento descrito na legislação e na regulação.
- 33.14.** A penalidade de advertência imporá à CONCESSIONÁRIA o dever de cumprir, no prazo estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente.
- 33.15.** A penalidade de multa será calculada de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes parâmetros:
- 33.15.1.** Valor de 0,001% (um milésimo por cento) da RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA apurada no exercício fiscal anterior, referente aos serviços prestados aos USUÁRIOS, se a infração for de natureza leve, correspondente ao Grupo 1;
- 33.15.2.** Valor de 0,005% (cinco milésimos por cento) da RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA apurada no exercício fiscal anterior, referente aos serviços prestados aos USUÁRIOS, se a infração for de natureza média, correspondente ao Grupo 2;
- 33.15.3.** Valor de 0,01% (um centésimo por cento) da RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA apurada no exercício fiscal anterior, referente aos serviços prestados aos USUÁRIOS, se a infração for de natureza grave, correspondente ao Grupo 3.
- 33.16.** Sem prejuízo das penalidades previstas na subcláusula 33.15, conforme indicação prévia da ENTIDADE REGULADORA, quando aplicável, poderão ser aplicadas pelo PODER CONCEDENTE as seguintes penalidades em razão do descumprimento do CONTRATO:
- 33.16.1.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do MUNICÍPIO por prazo não superior a 2 (dois) anos;

33.16.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

33.16.3. Caducidade do CONTRATO nos termos da CLÁUSULA 38.

33.17. As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas no CONTRATO.

33.18. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 2,5% (dois e meio por cento) do faturamento da CONCESSIONÁRIA no mês anterior, correspondente à prestação dos SERVIÇOS.

33.19. O valor de multas que exceder o limite acima será aplicado no mês subsequente, e assim sucessivamente.

33.20. Caso as infrações cometidas por negligência da CONCESSIONÁRIA importem na reincidente aplicação de penalidades que somem valor superior ao limite previsto na subcláusula anterior, o PODER CONCEDENTE, ouvido a ENTIDADE REGULADORA, poderá intervir na CONCESSIONÁRIA ou declarar a caducidade da CONCESSÃO, na forma da lei.

33.21. O processo de aplicação de penalidades terá início com a lavratura de auto de infração e da notificação de penalidade pelo PODER CONCEDENTE ou pela ENTIDADE REGULADORA, que tipificará com precisão a infração cometida e a norma violada, para fins de aplicação da respectiva penalidade, devendo ser observado o procedimento e prazos previstos por norma editada pela ENTIDADE REGULADORA, nos termos previstos pelo inciso XIII do caput do art. 23 da Lei federal n.º 11.445/2007.

33.22. O auto de infração deverá indicar a falta cometida e a norma violada e indicará a expressão monetária da penalidade, caso esta seja pecuniária, e o direito à sua redução nos seguintes termos:

33.22.1. Redução de 20% (vinte por cento), na hipótese de pagamento realizado sem discussão administrativa da autuação;

33.22.2. Redução de 5% (cinco por cento), na hipótese de pagamento realizado sem apresentação de recurso administrativo.

33.22.3. A prática de duas ou mais infrações pela CONCESSIONÁRIA poderá ser apurada em um mesmo auto de infração.

33.22.4. Salvo se o procedimento previsto em normas da ENTIDADE REGULADORA dispor em contrário, no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar sua defesa, que terá efeito suspensivo em relação às sanções pecuniárias e deverá, necessariamente, ser apreciada pela ENTIDADE REGULADORA sendo vedada qualquer anotação nos registros da CONCESSIONÁRIA enquanto não houver decisão final sobre a procedência da autuação.

33.23. A decisão proferida pelo PODER CONCEDENTE ou pela ENTIDADE REGULADORA, quando for o caso, a respeito da defesa apresentada pela CONCESSIONÁRIA deverá ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos atacados ou não na defesa apresentada pela CONCESSIONÁRIA.

33.23.1. A decisão indicará, também, a autoridade a quem deverá ser dirigido o recurso contra a decisão proferida.

33.23.2. Salvo se o procedimento previsto em normas da ENTIDADE REGULADORA dispor em contrário, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento do auto de infração, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar recurso, que terá efeito suspensivo em relação às sanções pecuniárias e deverá, necessariamente, ser apreciado pelo órgão de segunda instância da ENTIDADE REGULADORA sendo vedada qualquer anotação nos registros da CONCESSIONÁRIA enquanto não houver decisão final sobre a procedência do recurso.

33.23.3. Mantido o auto de infração, a CONCESSIONÁRIA será notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em observância ao seguinte:

33.23.4. No caso de advertência, será anotada nos registros da CONCESSIONÁRIA junto à ENTIDADE REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE;

- 33.23.5.** Em caso de multa, a CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 10 (dez) dias para seu pagamento ao PODER CONCEDENTE e, em não sendo cumprido esse prazo, será executada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
- 33.24.** O simples pagamento da multa não eximirá a CONCESSIONÁRIA da obrigação de sanar a falha ou a irregularidade a que deu origem.
- 33.25.** A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula e sua execução não prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação aplicável.
- 33.25.1.** A ENTIDADE REGULADORA não poderá aplicar, para uma mesma infração, mais de uma penalidade prevista neste CONTRATO e/ou nas normas da ENTIDADE REGULADORA e/ou na legislação aplicável.
- 33.26.** Se a CONCESSIONÁRIA discordar da decisão proferida pelo PODER CONCEDENTE ou pela ENTIDADE REGULADORA, poderá, ainda, recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na CLÁUSULA 44 ou ao Poder Judiciário, a depender da natureza da controvérsia.
- 33.27.** O não pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta Cláusula, no prazo fixado, implicará a incidência de correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, e juros de 1% (um por cento) ao mês *pro rata die*.
- 33.28.** A atuação da CONCESSIONÁRIA no sentido de remediar a conduta ativa ou omissiva que ensejou o início do procedimento administrativo, com vistas a apuração de responsabilidade e aplicação de penalidade, deverá ser considerada pelas autoridades competentes quando da cominação da penalidade.
- 33.29.** A intimação dos atos e decisões a que se referem os itens acima será feita mediante comunicação escrita à CONCESSIONÁRIA.
- 33.30.** Poderão ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais infrações similares ou decorrentes de um mesmo fato gerador, aplicando-se penalidades individualizadas para cada uma das infrações ou uma única penalidade quando se tratar de infrações continuadas.

33.31. Considerar-se-ão continuadas as infrações que decorram comprovadamente de um mesmo fato gerador e cujos efeitos se prolonguem no tempo.

33.32. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão ao Município.

33.33. Para fins de dosimetria das penalidades são consideradas circunstâncias atenuantes, quando devidamente comprovado:

33.33.1. O reconhecimento pela CONCESSIONÁRIA, no prazo para apresentação da defesa, do descumprimento da obrigação contratual objeto da apuração, devendo reduzir em 5% (cinco por cento) o valor da multa;

33.33.2. O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influência no resultado produzido, devendo reduzir em 3% (três cento) o valor da multa;

33.33.3. A execução de medidas espontâneas pela CONCESSIONÁRIA, resultando na cessação da infração e recomposição dos danos cometidos, no prazo para apresentação da defesa, devendo reduzir em 10% (dez por cento) o valor da multa; e,

33.33.4. A inexistência de infrações, definitivamente julgadas, praticadas nos últimos 5 (cinco) anos, devendo reduzir em 5% (cinco por cento) o valor da multa.

33.33.5. Para fins de dosimetria das penalidades são consideradas circunstâncias agravantes, quando devidamente comprovado:

(i) Ter a infração sido cometida mediante fraude ou má-fé da CONCESSIONÁRIA, devendo incidir em 30% (trinta por cento) sobre o valor da multa;

(ii) Não adoção de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos termos recomendados pela ENTIDADE REGULADORA, devendo incidir em 20% (vinte por cento) sobre o valor da multa;

(iii) Praticar infração para facilitar ou assegurar proveito econômico à CONCESSIONÁRIA ou a terceiros por ela indicados;

(iv) A reincidência específica da CONCESSIONÁRIA no cometimento da infração nos últimos 5 (cinco) anos, devendo incidir em 5% (cinco por cento) sobre o valor da multa.

33.34. A declaração de inidoneidade deve ser aplicada, cumulativamente com a sanção de multa, a quem tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos desse CONTRATO.

33.35. O prazo de vigência da declaração de inidoneidade não deve ser superior a 5 (cinco) anos, contado do recebimento da intimação da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.

33.36. A sanção de declaração de inidoneidade aplica-se também aos administradores e aos sócios controladores da CONCESSIONÁRIA, quando praticarem atos com excesso de poder, abuso de direito ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

34. CLÁUSULA TRINTA E QUATRO – INTERVENÇÃO

34.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o PODER CONCEDENTE poderá, excepcionalmente, após ouvida a ENTIDADE REGULADORA, intervir na CONCESSÃO, mediante decretos exarados pelo Município, nas hipóteses abaixo, com o fim de assegurar a continuidade e a adequação da prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes:

(i) Cessaç o ou interrupç o, total ou parcial, dos SERVIÇOS, por culpa exclusiva da CONCESSION RIA, exceto as interrupç es programadas ou motivadas;

(ii) Defici ncias graves na organizaç o da CONCESSION RIA ou no normal desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESS O;

(iii) Situaç es que ponham em risco a prestaç o adequada dos SERVIÇOS, o er rio, a sa de e a segurança dos USU RIOS, de pessoas e de bens;

(iv) Inadequaç es, insufici ncias ou defici ncias graves e reiteradas da prestaç o dos SERVIÇOS;

(v) Utilizaç o da infraestrutura referente   CONCESS O para fins il citos; e

(vi) Prática reincidente de infrações de natureza grave, nos termos deste CONTRATO.

- 34.2.** Verificando-se qualquer situação que possa ensejar a decretação de intervenção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, deverá notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar as irregularidades indicadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se revelarem cabíveis.
- 34.3.** Decorrido o prazo fixado na notificação do PODER CONCEDENTE de que trata a subcláusula 34.2. sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou adote providências que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propósito de saná-las, poderá ser decretada a intervenção, mediante decreto do Município devidamente publicados na imprensa oficial, contendo, no mínimo, a justificativa da intervenção, o nome do interventor, o prazo da intervenção, bem como os objetivos e limites da medida, inclusive territoriais.
- 34.4.** Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE assumirá, temporariamente, diretamente ou por meio de interventor, a prestação dos SERVIÇOS, bem como a posse dos BENS REVERSÍVEIS e, ainda, os contratos, direitos e obrigações relacionadas com o objeto do CONTRATO ou necessários à prestação dos SERVIÇOS.
- 34.5.** Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, a ENTIDADE REGULADORA emitirá parecer endereçado ao PODER CONCEDENTE para que sua nulidade seja declarada, devendo os SERVIÇOS serem imediatamente devolvidos à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito à indenização.
- 34.6.** O PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decretação da intervenção, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
- 34.7.** O procedimento administrativo a que se refere a subcláusula 34.6 deverá ser concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da intervenção.
- 34.8.** Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, a operação dos SERVIÇOS será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá por todos os atos

praticados durante a sua gestão, devendo tais contas ser avaliada pela ENTIDADE REGULADORA.

35. CLÁUSULA TRINTA E CINCO – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

35.1. Extingue-se a CONCESSÃO por:

- (i) Advento do termo contratual;
- (ii) Encampação;
- (iii) Caducidade;
- (iv) Rescisão;
- (v) Anulação da CONCESSÃO;
- (vi) Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA.

35.2. Extinto o CONTRATO em qualquer hipótese prevista na subcláusula anterior, opera-se de pleno direito a reversão dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE e a retomada dos SERVIÇOS, pagando-se à CONCESSIONÁRIA a respectiva indenização, quando cabível, de acordo com a hipótese de extinção, nos termos deste CONTRATO, corrigida segundo fórmula paramétrica estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária.

35.3. A eventual indenização a ser paga à CONCESSIONÁRIA deverá observar os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA auditados e certificados pela ENTIDADE REGULADORA e será calculada por empresa de consultoria especializada a ser escolhida pelo PODER CONCEDENTE em até 10 (dez) dias contados da DATA DE EFICÁCIA.

35.3.1. No caso de inércia do PODER CONCEDENTE na escolha da empresa de consultoria no prazo indicado acima, caberá à CONCESSIONÁRIA realizar tal escolha.

35.3.2. Os custos decorrentes da contratação da empresa de consultoria serão arcados pela CONCESSIONÁRIA.

35.4. Ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, e desde que observada a legislação

vigente, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros necessários à continuidade dos SERVIÇOS, incluindo-se, dentre esses, os contratos de financiamento para a execução de obras ou SERVIÇOS e que não comportem período de amortização superior ao prazo restante ao término da CONCESSÃO.

35.4.1. Na impossibilidade de cumprimento do disposto na subcláusula 35.4, em razão de recusa do ente financiador ou qualquer outro motivo, a indenização a ser paga à CONCESSIONÁRIA contemplará os valores necessários para a quitação integral e imediata dos valores decorrentes dos financiamentos em curso.

35.5. É facultado ao PODER CONCEDENTE atribuir ao futuro vencedor da licitação o ônus do pagamento da indenização diretamente aos financiadores da antiga CONCESSIONÁRIA, ou diretamente a esta última, conforme o caso.

36. CLÁUSULA TRINTA E SEIS – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

36.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da CONCESSÃO.

36.2. A ENTIDADE REGULADORA elaborará, nos 12 (doze) meses que antecederem o termo final do CONTRATO, relatórios com os levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante de indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, corrigida segundo fórmula paramétrica estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária nos termos das subcláusulas seguintes.

36.3. Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela CONCESSIONÁRIA nos BENS REVERSÍVEIS devem ser amortizados durante o prazo de vigência do CONTRATO.

36.4. Caso a CONCESSIONÁRIA tenha direito a alguma indenização, esta deverá ser paga, em no máximo 6 (seis) parcelas mensais, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo Município.

36.5. Da indenização prevista nesta Cláusula, serão descontados os valores relativos às multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela CONCESSIONÁRIA, no que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

- 36.6.** O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará, ao PODER CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5 (meio por cento) ao mês, devendo o saldo devedor (principal e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente *pro rata die*, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor, corrigido segundo fórmula paramétrica estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária.
- 36.7.** A CONCESSIONÁRIA deverá, com antecedência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do advento contratual, apresentar Programa de Desmobilização Operacional com a proposta de procedimentos para a assunção da operação pelo Município ou por uma nova concessionária.
- 36.8.** Nessa situação, sem prejuízo de eventual sub-rogação do PODER CONCEDENTE ou do futuro prestador dos SERVIÇOS nos contratos em curso, a CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte e que sejam relacionados à execução deste CONTRATO.
- 36.9.** A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, se for o caso, englobará os investimentos adicionais realizados que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, bem como as indenizações devidas a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, já apurados em procedimento administrativo específico, em favor da CONCESSIONÁRIA, corrigidos monetariamente, desde a data do investimento até a data do pagamento da indenização.
- 36.10.** Da indenização prevista nesta Cláusula, será descontado o montante das multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA, no que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
- 36.11.** Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na CLÁUSULA 44 .

37. CLÁUSULA TRINTA E SETE – ENCAMPAÇÃO

- 37.1.** A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, durante a vigência deste CONTRATO, por motivo de

interesse público, devidamente motivado em processo administrativo, precedida de leis autorizativas específicas do Município e de pagamento da indenização prévia prevista neste CONTRATO.

37.2. A encampação deverá ser precedida de contratação, pelo Município, de empresa de consultoria dotada de expertise na avaliação de ativos para proceder a levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, o qual deverá obedecer às regras estabelecidas neste CONTRATO e considerar, ainda:

(i) Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se forem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do rompimento dos vínculos contratuais, devendo tais valores serem compatíveis aos praticados no mercado, em especial no caso de PARTES RELACIONADAS, corrigida segundo fórmula paramétrica estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária;

(ii) Investimentos, corrigidos segundo fórmula paramétrica estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária.

37.3. Os valores descritos na subcláusula 37.2. deverão ser amortizados de forma linear considerando o prazo residual de CONTRATO, em observância às regras de atualização monetária previstas neste CONTRATO.

37.3.1. A parte da indenização, devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos, poderá ser paga diretamente aos FINANCIADORES, devendo o remanescente ser pago diretamente à CONCESSIONÁRIA.

37.4. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA, regularmente apurados no âmbito de processos administrativos, que não estejam com a sua exigibilidade suspensa, serão descontados da indenização prevista para o caso de encampação, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de investimento previstas no CONTRATO.

37.5. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula serão dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na CLÁUSULA 44 .

38. CLÁUSULA TRINTA E OITO – CADUCIDADE

- 38.1.** A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, por indicação da ENTIDADE REGULADORA, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, independentemente da aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste CONTRATO.
- 38.2.** A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da efetiva inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, que deverá atender ao previsto em norma editada pela entidade reguladora, no qual serão assegurados os direitos de ampla defesa e contraditório, depois de esgotadas as possibilidades de solução pela via administrativa
- 38.3.** Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de a CONCESSIONÁRIA ter sido previamente notificada pelo PODER CONCEDENTE a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo lhe ser concedido prazo razoável para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as condições previstas neste CONTRATO.
- 38.4.** A declaração de caducidade da CONCESSÃO, após indicação da ENTIDADE REGULADORA e uma vez finalizado o respectivo processo administrativo, dar-se-á mediante edição de decreto do Poder Executivo Municipal.
- 38.5.** A decisão do PODER CONCEDENTE de declarar a caducidade da CONCESSÃO, quando presente uma das situações previstas nesta subcláusula, envolve um juízo de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE, podendo este último, em face das peculiaridades da situação, decidir pela aplicação de outras medidas previstas no CONTRATO que, ao seu juízo, melhor atendam ao interesse público, a exemplo da aplicação de penalidades ou da decretação de intervenção na CONCESSÃO, quando admissíveis.
- 38.6.** Sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei, a caducidade da CONCESSÃO, por ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA, poderá ser declarada quando:
- (i) A CONCESSIONÁRIA não realizar a AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, por motivo a ela imputável, para atendimento de sua demanda, dentro do prazo de 2 (dois) anos da CONCESSÃO;

(ii) Os SERVIÇOS estiverem sendo, inequívoca e continuamente, prestados de forma substancial e materialmente inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e INDICADORES DE DESEMPENHO;

(iii) A CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais essenciais ou disposições legais ou regulamentares, materiais e significativas, concernentes à CONCESSÃO;

(iv) A CONCESSIONÁRIA paralisar injustificadamente os SERVIÇOS ou concorrer para tanto;

(v) A CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação dos SERVIÇOS;

(vi) A CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

(vii) A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA no sentido de regularizar a prestação dos SERVIÇOS;

(viii) A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da CONCESSÃO, na forma do artigo 68, da Lei federal n.º 14.133/2021;

(ix) A CONCESSIONÁRIA transferir a CONCESSÃO ou seu CONTROLE SOCIETÁRIO sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE;

(x) A CONCESSIONÁRIA descumprir reiteradamente, e de forma injustificada, as metas previstas no CONTRATO e ANEXOS; e

(xi) Caso a CONCESSIONÁRIA atinja o FATOR Q abaixo do mínimo de 0,8 em dois anos consecutivos ou em três vezes não consecutivas em menos de cinco anos.

38.7. No caso da extinção deste CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento de indenização, a ser calculada pela empresa de consultoria especializada, que considerará os investimentos realizados que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, bem como indenizações devidas a título de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, já

apurados em procedimento administrativo específico, em favor da CONCESSIONÁRIA, corrigidos segundo fórmula paramétrica estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária.

38.8. Da indenização prevista na subcláusula 38.7, serão descontados, no que eventualmente não for coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

(i) Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA em decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e os valores porventura devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE;

(ii) O montante das multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas até a data do pagamento da indenização;

(iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados à reversão dos BENS REVERSÍVEIS ou extinção antecipada da CONCESSÃO.

38.9. O relatório contendo o cálculo feito pela empresa de consultoria especializada será enviado ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a ENTIDADE REGULADORA e para a CONCESSIONÁRIA.

38.9.1. Em até 30 (trinta) dias, a ENTIDADE REGULADORA deverá se manifestar acerca do resultado do cálculo apresentado pela empresa de consultoria.

38.9.2. Após 10 (dez) dias contados da manifestação da ENTIDADE REGULADORA, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar e caso não concorde com o resultado do cálculo, deverá apresentar, de forma fundamentada, sua decisão, indicando o valor devido a título de indenização para a CONCESSIONÁRIA, se for o caso.

38.10. A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda, para a CONCESSIONÁRIA:

(i) execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo Município para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao Município;

(ii) retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao Município;

(iii) transferência imediata ao Município dos BENS REVERSÍVEIS; e

(iv) retomada imediata pelo Município da prestação dos SERVIÇOS.

38.11. A indenização a que se refere esta subcláusula será paga mensalmente, em até 4 (quatro) parcelas, vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias contados da reversão dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, *pro rata die*, até a data do pagamento.

38.12. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta subcláusula ensejará ao PODER CONCEDENTE o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5 % (meio por cento) ao mês, devendo o saldo devedor (principal e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente, *pro rata die*, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

38.13. O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação dos SERVIÇOS, atribuindo ao futuro vencedor o ônus do pagamento da indenização aos financiadores da antiga CONCESSIONÁRIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

38.14. A aplicação de penalidade, bem como a declaração de caducidade da CONCESSÃO, não exime a CONCESSIONÁRIA do pagamento de indenização dos prejuízos que esta última tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus efeitos repercutam após a extinção da CONCESSÃO e que não poderão ser supridos pelo PODER CONCEDENTE.

38.15. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização eventualmente devida, não resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciários.

38.16. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta subcláusula serão dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na CLÁUSULA 44 .

39. CLÁUSULA TRINTA E NOVE – RESCISÃO

- 39.1.** A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, amigavelmente ou mediante ação judicial especialmente intentada para este fim, nos termos do art. 39, da Lei n.º 8.987/1995.
- 39.2.** Salvo no caso de rescisão amigável, os SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados até decisão judicial transitada em julgado, determinando a rescisão do CONTRATO.
- 39.3.** Quando o pedido de rescisão for formulado pela CONCESSIONÁRIA, cumpre ao PODER CONCEDENTE, após determinação judicial ou caso esta seja a melhor opção para resguardar o interesse público, assumir a prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO, ou promover novo certame licitatório e adjudicar um vencedor, antes de rescindir o CONTRATO.
- 39.4.** Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta subcláusula, aplicar-se-á, para fins de cálculo da indenização, o disposto na subcláusula 37.2.
- 39.5.** A indenização será paga de acordo com a forma a ser estabelecida na ação judicial de que trata a subcláusula 39.1., ou em, no máximo, 4 (quatro) parcelas, até que haja sua plena quitação, quando se tratar de rescisão amigável, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, *pro rata die*, até a data do efetivo pagamento.

40. CLÁUSULA QUARENTA – ANULAÇÃO DA CONCESSÃO

- 40.1.** Nos casos de verificação de vícios no EDITAL, na LICITAÇÃO e/ou neste CONTRATO e nos ANEXOS, o PODER CONCEDENTE se compromete a convalidar, sempre que possível, os atos administrativos correlatos, no intuito de preservar o interesse público, a ordem social e atender ao princípio da segurança jurídica.
- 40.2.** Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidação dos atos administrativos viciados decorrentes de eventuais irregularidades, o PODER CONCEDENTE poderá anular a CONCESSÃO, mediante indenização a ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, observado o disposto na legislação aplicável.

40.3. No caso de anulação da CONCESSÃO, a empresa de consultoria especializada de que trata a subcláusula 37.2 procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, nos termos das subcláusulas seguintes.

40.3.1. A apuração do montante da indenização a ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, quando a CONCESSIONÁRIA não tiver dado causa ou concorrido para a anulação, obedecerá ao disposto na subcláusula 37.2 deste CONTRATO.

40.3.2. Em caso de anulação da CONCESSÃO por fatos atribuíveis à CONCESSIONÁRIA, a apuração do montante da indenização a ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, obedecerá ao disposto na subcláusula 38.1 deste CONTRATO.

40.4. A indenização será paga previamente à retomada dos SERVIÇOS e da assunção dos BENS REVERSÍVEIS.

40.5. O relatório contendo o cálculo feito pela empresa de consultoria especializada será enviado ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a ENTIDADE REGULADORA e para a CONCESSIONÁRIA.

40.5.1. Em até 30 (trinta) dias, a ENTIDADE REGULADORA deverá se manifestar acerca do resultado do cálculo apresentado pela empresa de consultoria.

40.5.2. Em 10 (dez) dias após a manifestação da ENTIDADE REGULADORA, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar e caso não concorde com o resultado do cálculo, deverá apresentar, de forma fundamentada, sua decisão, indicando o valor devido a título de indenização para a CONCESSIONÁRIA, se for o caso.

40.5.3. Até que seja efetuado o pagamento integral da indenização devida pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá prestar os SERVIÇOS, mantido o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO, salvo se houver decisão arbitral ou judicial em sentido diverso.

40.6. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta subcláusula poderão ser dirimidos por meio de tutela jurisdicional.

41. CLÁUSULA QUARENTA E UM – FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

- 41.1.** A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha sua falência decretada; no caso de sua extinção, por decisão transitada em julgado; ou no caso de recuperação judicial que prejudique a execução do CONTRATO.
- 41.2.** Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE imitir-se-á na posse de todos os BENS REVERSÍVEIS e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente CONTRATO.
- 41.3.** Neste caso, a indenização devida pelo Município será calculada tomando como base os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, que não se achem ainda totalmente amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente pela fórmula paramétrica de REAJUSTE, estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária.
- 41.4.** Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA ou de qualquer de seus acionistas por decretação de falência fraudulenta ou dissolução por deliberação de seus acionistas, aplicar-se-ão as mesmas disposições referentes à caducidade da CONCESSÃO, com a instauração do devido processo administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis.
- 41.5.** A indenização a que se refere o item acima será paga à massa falida, devidamente corrigida monetariamente pela fórmula paramétrica de REAJUSTE, estabelecida no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária **desde** a data do investimento até a data do pagamento integral do valor devido.
- 41.5.1.** Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que o Município ateste, mediante auto de vistoria, o Município em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS que serão revertidos livres de ônus, ou sem que se efetue o pagamento das quantias eventualmente devidas ao Município, a título de indenização ou a qualquer outro título.
- 41.6.** Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta subcláusula poderão ser dirimidos por meio de tutela jurisdicional.
- 41.7.** No caso de multa por atraso nos pagamentos previstos nesta subcláusula, aplicáveis a ambas as partes ensejará o pagamento de multa

correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5 % (meio por cento) ao mês, a ser corrigido monetariamente, pela fórmula paramétrica de REAJUSTE, prevista no ANEXO 2 – Estrutura Tarifária, de forma a penalizar o atraso.

42. CLÁUSULA QUARENTA E DOIS – REVERSÃO DOS BENS REVERSÍVEIS

42.1. Na extinção da CONCESSÃO, os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos automaticamente ao PODER CONCEDENTE, nas condições estabelecidas neste CONTRATO, observada a necessidade de indenização, nos termos deste CONTRATO.

42.1.1. Para os fins previstos na subcláusula 42.1, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a entregar os BENS REVERSÍVEIS inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, devendo estar em condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, consideradas as disposições deste CONTRATO.

42.2. No caso de advento do termo contratual, a ENTIDADE REGULADORA procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, conforme art. 42, §2º, da Lei federal n.º 11.445/2007, cabendo ao PODER CONCEDENTE realizar vistorias para averiguar as condições do BENS REVERSÍVEIS.

42.3. Nas hipóteses de extinção antecipada da CONCESSÃO, a reversão dar-se-á na data da retomada dos SERVIÇOS, sendo que a parcela da indenização correspondente ao saldo não amortizado ou depreciado dos BENS REVERSÍVEIS será calculada conforme previsto nas Cláusulas específicas deste CONTRATO.

42.4. Até 120 (cento e vinte) dias antes da extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá elaborar e enviar à CONCESSIONÁRIA o Relatório de Vistoria indicando a situação dos BENS REVERSÍVEIS.

42.4.1. Antes da emissão do Relatório, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA a realização de eventuais reparos nos BENS REVERSÍVEIS em prazos pré-estipulados.

42.4.2. Após o recebimento do Relatório de Vistoria elaborado o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA poderá se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

42.4.3. O PODER CONCEDENTE deverá emitir, até 15 (quinze) dias antes da extinção da CONCESSÃO, o Termo de Reversão dos Bens Reversíveis.

42.4.4. Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste até o prazo previsto na subcláusula 42.4.3., ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS na data em que forem retomados os SERVIÇOS, não sendo a CONCESSIONÁRIA responsabilizada quanto à situação dos BENS REVERSÍVEIS.

42.5. O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, mediante prévia recomendação da ENTIDADE REGULADORA, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS REVERSÍVEIS se encontram deteriorados em seu uso e em sua conservação, ressalvadas as hipóteses em que a deterioração tenha ocorrido de seu uso normal.

42.6. Quando da reversão dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá ceder os direitos de propriedade intelectual relacionados ao objeto do presente CONTRATO, as informações técnicas e comerciais pertinentes, e o know-how aplicado, os quais integrarão o conjunto de BENS REVERSÍVEIS, devendo-se observar a atualidade dos sistemas e das suas funcionalidades.

43. CLÁUSULA QUARENTA E TRÊS – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

43.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins específicos das atividades integradas na CONCESSÃO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais, serão transmitidos, sem qualquer custo, de modo permanente, ao Município, na qualidade de titular dos SERVIÇOS, ao longo da CONCESSÃO, competindo à CONCESSIONÁRIA adotar todas as medidas necessárias para este fim.

43.1.1. Ao final da CONCESSÃO, a propriedade intelectual de que trata a subcláusula 43.1. deverá ser cedida ao Município.

43.2. De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo Município, e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-á cedida gratuitamente à CONCESSIONÁRIA para uso exclusivo na CONCESSÃO durante seu prazo de vigência.

43.2.1. Eventual recusa ou atraso na cessão da propriedade intelectual de que trata a subcláusula anterior que ensejar comprovado dano à OPERAÇÃO DO SISTEMA, poderá ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro.

43.3. O cadastro dos USUÁRIOS utilizado pelo Município, e a ele cedido pelo PRESTADOR, deverá ser cedido gratuitamente à CONCESSIONÁRIA quando do início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, sendo posteriormente revertido em sua versão mais atual, ao final da CONCESSÃO, ao Município, observadas as regras previstas na Lei federal n.º 13.709/2018.

44. CLÁUSULA QUARENTA E QUATRO – MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

44.1. Comissão de Conciliação Contratual

44.1.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica acerca da interpretação ou execução do presente CONTRATO, incluindo-se divergências relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e à revisão ou alteração do INDICADORES DE DESEMPENHO, será constituída uma Comissão de Conciliação Contratual *ad hoc*.

44.1.2. A Comissão de Conciliação Contratual será composta por 3 (três) membros efetivos, assim escolhidos:

- (i) Um membro será indicado pelo PODER CONCEDENTE;
- (ii) Um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA; e
- (iii) Um membro, recomendado em comum acordo pelos dois membros eleitos para a Comissão de Conciliação Contratual.

44.1.2.1. Na composição do Comitê de Solução de Disputas nos procedimentos derivados da aplicação dessa subcláusula, não poderá atuar como membros quem tenha exercido, nos

dez anos anteriores à data de instauração, cargo ou função na Administração Pública, salvo o de professor.

- 44.1.3. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de constituição da Comissão de Conciliação Contratual, a outra PARTE deverá indicar seu representante.
- 44.1.4. O terceiro membro será escolhido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da indicação do segundo membro.
- 44.1.5. A Comissão de Conciliação Contratual não decidirá nenhuma questão sem a oitiva prévia das PARTES e sem o pronunciamento de todos os seus membros.
- 44.1.6. Cada um dos membros indicados terá direito a um voto nas deliberações, sendo que a Comissão de Conciliação Contratual decidirá por maioria dos votos e sua decisão será reduzida a termo, de maneira fundamentada.
- 44.1.7. Cada uma das Partes arcará com as despesas de seus representantes, sendo que as despesas do membro mencionado na subcláusula 44.1.2. (iii) serão divididas igualmente entre ambas, observando-se o seguinte procedimento:
- (i) A CONCESSIONÁRIA arcará com a integralidade das despesas; e
 - (ii) O PODER CONCEDENTE ressarcirá a CONCESSIONÁRIA relativamente à metade dos custos incorridos.
- 44.1.8. A conciliação deverá intentar a adoção de medidas que resultem no saneamento de eventuais inadimplementos de quaisquer das partes, em favor da qualidade do serviço e dos interesses dos usuários, prevenindo-se a solução externa do conflito e riscos de extinção do contrato.
- 44.1.9. Os membros da Comissão de Conciliação Contratual deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e discricção, aplicando-se, no que couber, o disposto no Capítulo III, da Lei federal n.º 9.307/96, que trata da arbitragem.
- 44.1.10. A submissão de qualquer questão à Comissão de Conciliação Contratual não exonera as PARTES do integral cumprimento de suas obrigações contratuais.

- 44.1.11. Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à Comissão de Conciliação Contratual juntamente com cópia de todos os documentos necessários para a solução da questão.
- 44.1.12. Caso aceita pelas PARTES a solução proposta pela Comissão de Conciliação Contratual, ela será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo e recomposição, conforme o caso, do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 44.1.13. As PARTES poderão a qualquer tempo submeter suas divergências diretamente à arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisão prévia da Comissão de Conciliação Contratual.
- 44.1.14. A conciliação será considerada prejudicada se não for apresentada pela Comissão de Conciliação Contratual no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do pedido de instauração do procedimento, ou se a PARTE se recusar a participar do procedimento, não indicando seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

44.2. Arbitragem

- 44.2.1. Os conflitos e litígios existentes entre as PARTES em decorrência da aplicação deste instrumento no que diz respeito às GARANTIAS, serão submetidas ao procedimento arbitral.
- 44.2.2. Nesse caso, arbitragem será conduzida no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, em língua portuguesa, junto ao Centro de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá (CAM-CCBC), de conformidade com o Regulamento da referida Câmara, observada a ressalva aplicável aos direitos indisponíveis.
- 44.2.3. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros, cabendo a cada parte indicar um membro, sendo certo que o terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos dois árbitros indicados pelas PARTES, devendo ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos na especialidade objeto da controvérsia. A presidência do Tribunal Arbitral caberá ao terceiro árbitro.

- 44.2.4. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro árbitro será indicado pela CCBC, observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.
- 44.2.5. Caso seja necessária a obtenção de medidas cautelares ou de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário, aplicando-se o disposto na Lei Federal n.º 9.307/1996.
- 44.2.6. Compete ao foro da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, o processamento e julgamento de qualquer medida judicial de apoio à arbitragem.
- 44.2.7. Ressalvada a determinação em sentido diverso pelo Poder Judiciário ou pelo Tribunal Arbitral, nos termos da subcláusula anterior, a submissão de qualquer questão à solução prevista nesta subcláusula não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão, assim permanecendo até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.
- 44.2.8. Caso o valor do litígio seja inferior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), havendo anuência de ambas as PARTES, a arbitragem poderá:
- (i) Ser conduzida e decidida por apenas um árbitro, nomeado nos termos do regulamento de arbitragem eleito; e/ou
 - (ii) Ser conduzida com a adoção do regulamento de arbitragem expedida da mesma instituição mencionada neste CONTRATO.
- 44.2.9. Para fins de interpretação da subcláusula 44.2.8, o valor do litígio será aferido somando-se os pedidos feitos pelo requerente no requerimento de instauração de arbitragem e pelo requerido em sua resposta.
- 44.2.10. As decisões finais do Tribunal Arbitral possuem autoridade de coisa julgada material, não podendo ser rediscutidas em

quaisquer instâncias, nos termos do artigo 31 da Lei Federal n.º 9.307/1996.

44.2.11. As despesas com a realização da arbitragem serão adiantadas pela CONCESSIONÁRIA quando esta for a requerente do procedimento arbitral, incluídos os honorários dos árbitros, eventuais custos de perícias e demais despesas com o procedimento.

44.2.12. Os honorários advocatícios serão arcados por cada uma das PARTES, sem qualquer adiantamento pela PARTE que iniciar a disputa.

44.3. FORO

44.3.1. É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRATO não passíveis de serem decididas mediante arbitragem, e para a execução da sentença arbitral, o foro da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, observadas as disposições previstas na subcláusula 44.2 deste CONTRATO, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

45. CLÁUSULA QUARENTA E CINCO – COMUNICAÇÕES

45.1. As comunicações e as notificações entre as PARTES e a ENTIDADE REGULADORA serão efetuadas por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovado por protocolo; (ii) por meio eletrônico, desde que comprovada a recepção; (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

45.1.1. Todas as comunicações entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE deverão ser encaminhadas com cópia para a ENTIDADE REGULADORA.

45.2. Consideram-se, para efeitos de remessa das comunicações, na forma desta Cláusula, os seguintes endereços e números:

Para o PODER CONCEDENTE:

Nome: [●]

Endereço: [●]

Tel.: [●]

E-mail: [●]

Para a CONCESSIONÁRIA:

Nome: [●]
Endereço: [●]
Tel.: [●]
E-mail: [●]

Para a ENTIDADE REGULADORA:

Nome: [●]
Endereço: [●]
Tel.: [●]
E-mail: [●]

45.3. Qualquer das entidades indicadas acima poderá modificar o endereço mediante simples comunicação por escrito à outra.

45.4. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA darão ciência de suas decisões mediante notificação à CONCESSIONÁRIA e a terceiros, além de publicar suas decisões e despachos na imprensa oficial.

46. CLÁUSULA QUARENTA E SEIS – CONTAGEM DOS PRAZOS

46.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de início e se incluirá o dia do vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

46.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente na Administração Pública Municipal do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA

47. CLÁUSULA QUARENTA E SETE – EXERCÍCIO DE DIREITOS

47.1. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a quaisquer das PARTES por este CONTRATO não importa na renúncia a este direito, não impede o seu exercício posterior e não constitui novação da respectiva obrigação, salvo expressa disposição em sentido contrário.

48. CLÁUSULA QUARENTA E OITO – INVALIDADE PARCIAL

48.1. Se quaisquer disposições deste CONTRATO forem declaradas nulas ou inválidas, essa declaração não afetará a validade das demais disposições contratuais, que se manterão em pleno vigor, observadas as disposições prescritas no art. 24 do Decreto-Lei n.º 4.657/1942.

49. CLÁUSULA QUARENTA E NOVE – DISPOSIÇÕES FINAIS

49.1. A inexistência de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento, pelas demais PARTES, de qualquer das disposições ora pactuadas, será considerada mera liberalidade, não constituindo renúncia a esse direito, nem impedimento ao seu exercício posterior, nem constituirá novação contratual, salvo se expressamente disposto em sentido contrário neste CONTRATO.

49.2. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA se comprometem, na execução do CONTRATO, a observarem os princípios da boa-fé, da probidade dos atos e da conservação dos negócios jurídicos, podendo, para tanto e desde que seja legalmente possível, ouvir a opinião de terceiros.

49.3. Se qualquer disposição ou Cláusula deste CONTRATO for declarada ilegal ou inválida por um juízo de jurisdição competente, o CONTRATO deverá continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposição.

49.3.1. No caso de a declaração de que trata a subcláusula 49.3. alterar substancialmente os benefícios econômicos deste CONTRATO para qualquer das PARTES, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, deverão negociar, de boa-fé, um ajuste equitativo para tal disposição.

Após a assinatura deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato do CONTRATO até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, nos termos do art. 91, da Lei federal n.º 14.133/2021, e no Portal Nacional de Contratações Públicas, quando possível.

E, por estarem assim ajustadas, após lido e achado, conforme as partes firmam o presente termo, que foi digitado no Departamento de Contratos da Secretaria Municipal de Compras, impresso em **5 (cinco) vias** de igual teor e forma, sendo assinado pelo **CONTRATANTE** e pela **CONTRATADA**, bem como pela



INTERVENIENTE-ANUENTE, na presença de **2 (duas) testemunhas** a tudo presentes que também o assinam.

ENG. LEANDRO GENISELLI

Secretário Municipal de Meio Ambiente

CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA (RAZÃO SOCIAL)

Nome do Representante Legal - Cargo/Função

CONTRATADA

INTERVENIENTE-ANUENTE

TESTEMUNHAS:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCE/SP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP.

CONTRATADA: _____

CONTRATO N.º: ____/2024.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 02/2023 - EDITAL N.º 253/2023.

OBJETO: CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, INCLUSIVE A GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na *Resolução n.º 01/2011 do TCE/SP*;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o *art. 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993*, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela Licitante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCE/SP - CadTCE/SP”, nos termos previstos no *art. 2º das Instruções n.º 01/2020*, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.



2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Rio Claro, ___ de _____ de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dr. GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO

Cargo: Prefeito Municipal de Rio Claro - SP

CPF/MF sob n.º _____

Assinatura: _____